Tema 4

El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La organización judicial española.

Referencias Legislativas

- *Constitución española de 1978.*
- *Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.*
- *Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.*

Guion-resumen

1. El Poder Judicial: régimen jurídico

2. El Consejo General del Poder Judicial

- 2.1. Concepto y regulación legal
- 2.2. Composición
- 2.3. Atribuciones del Consejo General del Poder Judicial
- 2.4. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
- 2.5. El Vicepresidente del Tribunal Supremo y el Gabinete de la Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
- 2.6. Los órganos del Consejo General del Poder Judicial

3. El Tribunal Supremo

- 3.1. Organización: composición personal
- 3.2. Competencias
- 3.3. Salas del Tribunal Supremo

4. La organización judicial española

- 4.1. Idea general
- 4.2. El Tribunal Supremo
- 4.3. La Audiencia Nacional
- 4.4. Tribunal Central de Instancia
- 4.5. Tribunales Superiores de Justicia
- 4.6. Las Audiencias Provinciales
- 4.7. Tribunales de Instancia
- 4.8. Juzgados de Paz

5. El Ministerio Fiscal

- 5.1. Ideas generales
- 5.2. El Fiscal General del Estado
- 5.3. Funciones del Ministerio Fiscal
- 5.4. Categorías de la Carrera Fiscal

Ideas clave

1. El Poder Judicial: régimen jurídico

Nuestro texto constitucional arranca proclamando en su art. 1 que "España se constituye en un Estado social, democrático y de Derecho". El Estado de Derecho, al implicar fundamentalmente separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), imperio de la ley como expresión de la soberanía popular, sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y garantía procesal efectiva de los derechos fundamentales y las libertades públicas, requiere la existencia de unos órganos que, institucionalmente caracterizados por su independencia, tengan un emplazamiento constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de la ley, controlar la legalidad de la actuación administrativa o ofrecer a todas las personas la tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos legítimos.

Pues bien, el conjunto de órganos que desarrollan esta función constituyen el Poder Judicial, al que la CE encomienda en exclusiva el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Su regulación fundamental se establece en:

— El Título VI de la Constitución, arts. 117 a 127, denominado "Poder Judicial".

— La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante, LOPJ).

Por su importancia, trascribimos a continuación los preceptos constitucionales mencionados:

Artículo 117:

1. *"La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.*

2. *Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.*

3. *El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.*

4. *Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por la ley en garantía de cualquier derecho.*

5. *El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.*

6. *Se prohíben los Tribunales de excepción."*

Artículo 118:

"Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto."

Artículo 119:

"La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar."

Artículo 120:

1. *"Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.*

2. *El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.*

3. *Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública."*

Artículo 121:

"Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley."

Artículo 122:

1. *"La Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.*

2. *El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.*

3. *El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión."*

Artículo 123:

1. *"El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.*

2. *El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley."*

Artículo 124:

1. *"El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social.*

2. *El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.*

3. *La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.*

4. *El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial."*

Artículo 125:

"Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a los procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales."

Artículo 126:

"La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca."

Artículo 127:

1. *"Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.*

2. *La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos."*

De acuerdo con estos artículos, podemos concretar los **principios** que rigen el Poder Judicial en los siguientes:

— Principio del origen popular de la justicia.

— Principio de independencia.

— Principio de responsabilidad.

— Principio de exclusividad.

— Principio de sometimiento a la ley.

— Principio de imperatividad.

— Principios de gratuidad, oralidad, publicidad y motivación de las sentencias judiciales.

— Principio de autogobierno.

— Principio de participación popular en la Administración de Justicia. Aquí destacaremos:

  • Participación mediante la institución del **Jurado** en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine. Esta materia se encuentra regulada en la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo. Como regla general, el Tribunal del Jurado se constituye en el ámbito de la Audiencia Provincial y estará integrado por nueve jurados (ciudadanos) y un Magistrado Presidente; además asistirán al juicio dos jurados suplentes.

  • Participación en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. El art. 19 de la LOPJ reconoce el carácter de Tribunal Consuetudinario y Tradicional al Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana y al Consejo de Hombres Buenos de Murcia.

  • Ejercicio de la acción popular. Entendida la acción como derecho de acceder a la justicia para obtener la tutela judicial efectiva, se define la acción popular como la legitimación para acudir a los Tribunales cuando no se limita a los titulares de los derechos o intereses legítimos vulnerados, sino que se extiende a cualquier ciudadano para la defensa del interés común o general (tiene especial trascendencia en el ámbito del Derecho Procesal Penal).

— Principio de unidad jurisdiccional.

  El principio de unidad jurisdiccional viene recogido en el art. 117.5 de la Constitución, diciendo de él que "**es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales**", y se reitera en el art. 3 de la LOPJ, en cuya virtud, "la jurisdicción es única y se ejerce por los Juzgados y Tribunales previstos en esta ley orgánica, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución a otros órganos". Estos órganos a los que se reconocen potestades jurisdiccionales son el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, e incluso los Tribunales consuetudinarios y tradicionales; pero no pueden considerarse como verdaderas jurisdiccionales especiales, sino como "Tribunales especiales" ya que tienen todas las características de la jurisdicción (independencia e imparcialidad) pero no están integrados en el Poder Judicial.

  El principio de unidad no impide la existencia de los llamados "órdenes jurisdiccionales": civil, penal, contencioso-administrativo y social

ADAMS

o laboral. Estos órdenes que pertenecen a la jurisdicción ordinaria son consecuencia lógica de la complejidad y diversidad del ordenamiento jurídico.

Por último, señalar que la propia Constitución establece una excepción a este principio de unidad jurisdiccional, reconociendo como jurisdicción especial la militar: "la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio".

2. El Consejo General del Poder Judicial

2.1. Concepto y regulación legal

El art. 122.2 de la Constitución española dispone que el CGPJ *"es el órgano de gobierno del mismo"*, remitiendo a una ley orgánica el establecimiento de su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

Dicha regulación legal se encuentra recogida en el Libro VIII de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (arts. 558 a 642), añadido por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial.

2.2. Composición

2.2.1. Composición y designación de los miembros del CGPJ

Dispone el art. 122.3 de la Constitución española que *"El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales,* en los términos que establezca la ley orgánica*; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión"*.

De acuerdo con estas previsiones, reitera el art. 566 de la LOPJ que el CGPJ estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales, de los cuales doce serán Jueces o Magistrados en servicio activo en la carrera judicial y ocho juristas de reconocida competencia.

Y precisa su art. 567 que los veinte Vocales del CGPJ **serán designados por las Cortes Generales, atendiendo al principio de presencia paritaria entre hombres y mujeres.**

A tal fin, establece las siguientes **normas generales**:

— Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a **diez** Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial. En dicha elección, cada una de las

Cámaras garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres de forma que entre las diez personas vocales se incluya como mínimo un cuarenta por ciento de cada uno de los sexos.

Antes de su elección, los candidatos deberán comparecer ante la Comisión de nombramientos de la correspondiente Cámara, a los efectos de que se evalúen los méritos que acrediten su reconocido prestigio y su idoneidad. Los candidatos acompañarán una memoria de méritos y objetivos. Dichas comparecencias se efectuarán en términos que garanticen la igualdad y tendrán lugar en audiencia pública.

— Podrán ser elegidos por el turno de juristas de reconocida competencia quienes tengan más de quince años de experiencia en cualquiera de las profesiones jurídicas y acrediten méritos destacados en su ejercicio. No podrán ser elegidos por este turno quienes sean miembros de la carrera judicial, salvo que se encuentren en situación administrativa distinta a la del servicio activo al menos durante el año anterior a su elección. Tampoco podrán ser elegidos por este turno quienes, en los cinco años anteriores:

  a) Hayan sido nombrados titulares de un Ministerio o de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un Gobierno autonómico, o elegidos titulares de una Presidencia de Corporación local.

  b) Hayan tenido la condición de diputado, senador, o miembro del Parlamento Europeo o de una Asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma.

— Las Cámaras designarán un suplente por cada uno de los vocales titulares.

— En ningún caso podrá recaer la designación de Vocales del CGPJ en Vocales del Consejo saliente.

El cómputo de los plazos en los procedimientos de designación de Vocales del Consejo General del Poder Judicial y de elección del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, así como del Vicepresidente del Tribunal Supremo, se realizará por días hábiles cuando el plazo se señale por días, empezando a computarse desde el día siguiente, y de fecha a fecha cuando se fije en meses o años. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo se entenderá que el plazo expira el último del mes.

2.2.2. Renovación

El CGPJ **se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución.** Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo.

2.2.3. Nombramiento

Los Vocales del CGPJ serán nombrados por el Rey mediante Real Decreto, tomarán posesión de su cargo prestando juramento o promesa ante el Rey y celebrarán a continuación su sesión constitutiva.

2.2.4. Constitución del Consejo General del Poder Judicial

La toma de posesión y la sesión constitutiva tendrán lugar dentro de los cinco días posteriores a la expiración del anterior Consejo (salvo en el caso de que ninguna de las Cámaras hubiese efectuado en plazo la designación de los Vocales que le corresponda).

No obstante esta norma general, la LOPJ distingue dos situaciones que pueden producirse en orden a la constitución del CGPJ:

— Si el día de la sesión constitutiva del nuevo CGPJ **no hubiere alguna de las Cámaras procedido aún a la elección de los Vocales cuya designación le corresponda**, se constituirá el CGPJ con los diez Vocales designados por la otra Cámara y con los Vocales del Consejo saliente que hubieren sido designados en su momento por la Cámara que haya incumplido el plazo de designación, pudiendo desde entonces ejercer todas sus atribuciones.

— Si, por el contrario, **ninguna de las dos Cámaras hubieren efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de los Vocales que les corresponda**, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, no pudiendo procederse, hasta entonces, a la elección de nuevo Presidente del CGPJ.

A partir de la aceptación de que el Consejo General pueda constituirse a pesar de que alguna de las Cámaras no haya efectuado la pertinente designación de los Vocales, la Ley Orgánica sienta estas reglas:

— El nombramiento de Vocales con posterioridad a la expiración del plazo concedido legalmente para su designación **no supondrá, en ningún caso, la ampliación de la duración de su cargo** más allá de los cinco años de mandato del CGPJ para el que hubieren sido designados, salvo en el caso de que ninguna de las Cámaras hubiera efectuado su designación.

— Una vez que se produzca la designación de los Vocales por la Cámara que haya incumplido el plazo de designación, deberá procederse a la **sustitución de los Vocales salientes que formasen parte de alguna de las Comisiones** legalmente previstas. Los nuevos Vocales deberán ser elegidos por el Pleno teniendo en cuenta el turno por el que hayan sido designados los Vocales salientes, y formarán parte de la Comisión respectiva por el tiempo que resta hasta la renovación de la misma.

— La mera circunstancia de que la designación de Vocales se produzca una vez constituido el nuevo Consejo **no servirá de justificación para revisar los acuerdos** que se hubieren adoptado hasta ese momento.

2.3. Atribuciones del Consejo General del Poder Judicial

2.3.1. Introducción

Establece el art. 558 LOPJ, de acuerdo con las previsiones constitucionales, que *"El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial,*

que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional de acuerdo con la Constitución y la presente Ley Orgánica".

El CGPJ tiene su sede en la villa de Madrid.

Los Presidentes y demás órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales, en el ejercicio de sus funciones gubernativas, están subordinados al Consejo General del Poder Judicial (art. 559).

2.3.2. Las competencias del Consejo General del Poder Judicial

El CGPJ, según dispone el art. 560 de la LOPJ tiene las siguientes **atribuciones**:

1ª. *Proponer el nombramiento, en los términos previstos por la presente Ley Orgánica, del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.*

2ª. *Proponer el nombramiento de Jueces, Magistrados y Magistrados del Tribunal Supremo.*

3ª. *Proponer el nombramiento, en los términos previstos por la presente Ley Orgánica, de dos Magistrados del Tribunal Constitucional.*

4ª. *Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado.*

5ª. *Interponer el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado, en los términos previstos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.*

6ª. *Participar, en los términos legalmente previstos, en la selección de Jueces y Magistrados.*

7ª. *Resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados.*

8ª. *Ejercer la alta inspección de Tribunales, así como la supervisión y coordinación de la actividad inspectora ordinaria de los Presidentes y Salas de Gobierno de los Tribunales.*

9ª. *Impartir instrucciones a los órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales en materias de la competencia de estos, así como resolver los recursos de alzada que se interpongan contra cualesquiera acuerdos de los mismos.*

10ª. *Cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales.*

A tal efecto el Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las Administraciones competentes, establecerá reglamentariamente el modo en que se realizará la recopilación de las sentencias, su tratamiento, difusión y certificación, para velar por su integridad, autenticidad y acceso, así como para asegurar el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales.

11ª. *Regular la estructura y funcionamiento de la Escuela Judicial, así como nombrar a su Director y a sus profesores.*



12ª. *Regular la estructura y funcionamiento del Centro de Documentación Judicial, así como nombrar a su Director y al resto de su personal.*

13ª. *Nombrar al Vicepresidente del Tribunal Supremo, al Promotor de la Acción Disciplinaria y al Jefe de la Inspección de Tribunales.*

14ª. *Nombrar al Director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial.*

15ª. *Regular y convocar el concurso-oposición de ingreso en el Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial.*

16ª. *Ejercer la **potestad reglamentaria**, en el marco estricto de desarrollo de las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial.*

17ª. *Elaborar y ejecutar su propio presupuesto, en los términos previstos en la presente Ley Orgánica.*

18ª. *Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal funcionario a su servicio.*

19ª. *Colaborar con la Autoridad de Control en materia de protección de datos en el ámbito de la Administración de Justicia. Asimismo, asumirá las competencias propias de aquella, únicamente respecto a la actuación de Jueces y Magistrados con ocasión del uso de ficheros judiciales.*

20ª. *Recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de Justicia.*

21ª. *Elaborar y aprobar, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y, en su caso, oídas las Comunidades Autónomas cuando afectare a materias de su competencia, los sistemas de racionalización, organización y medición de trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional.*

La determinación de la carga de trabajo que cabe exigir, a efectos disciplinarios, al Juez o Magistrado corresponderá en exclusiva al Consejo General del Poder Judicial.

22ª. *Proponer, previa justificación de la necesidad, las medidas de refuerzo que sean precisas en concretos órganos judiciales.*

23ª. *Emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.*

24ª. *La recopilación y actualización de los Principios de Ética Judicial y su divulgación, así como su promoción con otras entidades y organizaciones judiciales, nacionales o internacionales.*

El asesoramiento especializado a los jueces y magistrados en materia de conflictos de intereses, así como en las demás materias relacionadas con la integridad.

El Consejo General del Poder Judicial se asegurará de que la Comisión de Ética Judicial, que a tal efecto se constituya, esté dotada de los recursos y medios adecuados para el cumplimiento de sus objetivos.

25ª. *Aquellas otras que le atribuya la Ley Orgánica del Poder Judicial.*

Cuando en el ejercicio de las atribuciones legalmente previstas el CGPJ adopte medidas que comporten un incremento de gasto, será preciso informe favorable de la Administración competente que deba soportar dicho gasto.

2.3.3. La potestad reglamentaria

De acuerdo con lo establecido en el art. 560.1.16ª LOPJ, se regula la potestad reglamentaria del Consejo General, que debe referirse, con carácter general, a la **esfera puramente interna o doméstica**. Solo de manera excepcional se reconoce una potestad reglamentaria adicional, en determinados aspectos accesorios de las actuaciones judiciales. En concreto, dicha potestad se ejerce en las siguientes materias:

a) Organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial.

b) Personal del Consejo General del Poder Judicial en el marco de la legislación sobre la función pública.

c) Órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales.

d) Publicidad de las actuaciones judiciales.

e) Publicación y reutilización de las resoluciones judiciales.

f) Habilitación de días y horas, así como fijación de horas de audiencia pública.

g) Constitución de los órganos judiciales fuera de su sede.

h) Especialización de órganos judiciales.

i) Reparto de asuntos y ponencias.

j) Régimen de guardias de los órganos jurisdiccionales.

k) Organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional.

l) *(Suprimido)*.

m) Condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el estatuto de Jueces y Magistrados, así como el régimen jurídico de las Asociaciones judiciales, sin que tal desarrollo reglamentario pueda suponer innovación o alteración alguna de la regulación legal.

En ningún caso, las disposiciones reglamentarias del CGPJ podrán afectar o regular directa o indirectamente los derechos y deberes de personas ajenas al mismo.

2.3.4. Informe sobre anteproyectos de ley y disposiciones generales

Dispone el art. 561 de la LOPJ que se someterán a informe del CGPJ los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre las siguientes materias:

1ª. *Modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial.*

2ª. *Determinación y modificación de las demarcaciones judiciales, así como de su capitalidad.*

3ª. *Fijación y modificación de la plantilla orgánica de Jueces y Magistrados.*

4ª. *Estatuto orgánico de Jueces y Magistrados.*

5ª. *Estatuto orgánico de los Letrados de la Administración de Justicia y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia.*

6ª. *Normas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales.*

7ª. *Normas que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los Tribunales.*

8ª. *Leyes penales y normas sobre régimen penitenciario.*

9ª. *Cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas estimen oportuna.*

El CGPJ emitirá su informe en el plazo improrrogable de **treinta días**. Si en la orden de remisión se hiciere constar la urgencia del informe, el plazo será de quince días. Excepcionalmente el órgano remitente podrá conceder la prórroga del plazo atendiendo a las circunstancias del caso. La duración de la prórroga será de quince días, salvo en los casos en los que en la orden de remisión se hubiere hecho constar la urgencia del informe, en cuyo caso será de diez días.

Cuando no hubiera sido emitido informe en estos plazos, se tendrá por cumplido dicho trámite.

El Gobierno remitirá dicho informe a las Cortes Generales en el caso de tratarse de anteproyectos de ley.

2.3.5. Actividades internacionales

Todas las actividades internacionales del CGPJ se llevarán a cabo en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de acuerdo con las directrices en materia de política exterior que, en el ejercicio de sus competencias, sean fijadas por este, sin perjuicio de las competencias que en materia de cooperación jurisdiccional internacional ostenta el CGPJ de acuerdo con lo dispuesto en la LOPJ.

2.3.6. Memoria anual

El CGPJ remitirá a las Cortes Generales anualmente una Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio CGPJ y de los Juzgados y Tribunales, donde se incluirán las necesidades que, a su juicio, existan en materia de personal, instalaciones y recursos para el correcto desempeño de las funciones que la Constitución y las leyes asignan al poder judicial.

En dicha Memoria se incluirán también sendos capítulos respecto a los siguientes ámbitos:

a) Actividad del Presidente y Vocales del Consejo con gasto detallado.

b) Impacto de género en el ámbito judicial.

c) Informe sobre el uso de las lenguas cooficiales en la Justicia y, en particular, por parte de los jueces y magistrados en ejercicio de sus funciones.

Las Cortes Generales, de acuerdo con los Reglamentos de las Cámaras, podrán debatir el contenido de la Memoria y solicitar la comparecencia del Presidente del Tribunal Supremo, a fin de responder a las preguntas que se le formulen acerca de la referida Memoria.

Para contribuir a un mejor conocimiento del estado de la Justicia, con datos actualizados, anualmente el Presidente, además de lo previsto en los apartados anteriores en relación a la memoria, comparecerá en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para informar sobre los aspectos más relevantes del estado de la Justicia en España, en el marco de sus competencias.

Excepcionalmente, el Congreso podrá solicitar informe con comparecencia ante la Comisión de Justicia de un Vocal, por razón de las funciones que le han sido encomendadas, previa solicitud motivada, al menos, de dos Grupos parlamentarios, y que deberá ser autorizada por la Mesa del Congreso.

Fuera de los supuestos expuestos, sobre el Presidente del Tribunal Supremo y los Vocales del CGPJ no recaerá deber alguno de comparecer ante las Cámaras por razón de sus funciones.

2.3.7. Las competencias presupuestarias

Para el ejercicio de las atribuciones que tiene encomendadas, el CGPJ, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elaborará su presupuesto.

La elaboración y ejecución del presupuesto del CGPJ se sujetará, en todo caso, a la legislación presupuestaria general.

El control interno del gasto del CGPJ se llevará a cabo por un funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, que dependerá funcionalmente del Consejo General del Poder Judicial, y el control externo por el Tribunal de Cuentas.

El CGPJ, máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, está vinculado por los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.

2.3.8. Atribuciones del CGPJ en funciones

El art. 570 bis de la LOPJ, determina el **régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones**. Establece que cuando, por no haberse producido su renovación en el plazo legalmente previsto, el CGPJ entre en funciones, su actividad se limitará a la realización de las siguientes atribuciones:

1º. Proponer el nombramiento de dos Magistrados del Tribunal Constitucional, en los términos previstos por el artículo 599.1.1.ª

2º. Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado.

3º. Participar, en los términos legalmente previstos, en la selección de Jueces y Magistrados.

4º. Resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos reglados, situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados.

5º. Ejercer la alta inspección de Tribunales, así como la supervisión y coordinación de la actividad inspectora ordinaria de los Presidentes y Salas de Gobierno de los Tribunales.

6º. Cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales.

7º. Garantizar el funcionamiento y actualizar los programas formativos de la Escuela Judicial.

8º. Ejercer la potestad reglamentaria en las siguientes materias:

a) Publicidad de las actuaciones judiciales.

b) Publicación y reutilización de las resoluciones judiciales.

c) Habilitación de días y horas, así como fijación de horas de audiencia pública.

d) Constitución de los órganos judiciales fuera de su sede.

e) Régimen de guardias de los órganos jurisdiccionales.

f) Organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional.

g) Condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el estatuto de Jueces y Magistrados, así como el régimen jurídico de las Asociaciones judiciales, sin que tal desarrollo reglamentario pueda suponer innovación o alteración alguna de la regulación legal.

9º. Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal funcionario a su servicio.

10º. Colaborar con la Autoridad de Control en materia de protección de datos en el ámbito de la Administración de Justicia.

11º. Recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de Justicia.

12º. Elaborar y ejecutar su propio presupuesto, en los términos previstos en la presente Ley Orgánica.

13º. Proponer, previa justificación de la necesidad, las medidas de refuerzo que sean precisas en concretos órganos judiciales.

14º. Emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.

15º. Recopilar y actualizar los Principios de Ética Judicial y proceder a su divulgación, así como a su promoción con otras entidades y organizaciones judiciales, nacionales o internacionales.

16º. Elaborar los informes sobre los anteproyectos de ley y disposiciones generales que en virtud de lo dispuesto en el art. 561 le correspondan.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Consejo en funciones podrá realizar aquellas otras actuaciones que sean indispensables para garantizar el funcionamiento ordinario del órgano.

2.4. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial

2.4.1. Definición

El Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ es la primera autoridad judicial de la Nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo, correspondiéndole el tratamiento y los honores inherentes a tal condición.

2.4.2. Designación: requisitos y procedimiento

Para ser elegido Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, será necesario ser **miembro de la carrera judicial con la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser Presidente de Sala del mismo, o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de veinticinco años de antigüedad** en el ejercicio de su profesión.

En la **sesión constitutiva** del CGPJ, que será presidida por el Vocal de más edad, deberán presentarse y hacerse públicas las diferentes **candidaturas**, sin que cada Vocal pueda proponer más de un nombre.

La **elección** tendrá lugar en una sesión a celebrar **entre tres y siete días más tarde**, siendo elegido quien en votación nominal obtenga el apoyo de la mayoría de **tres quintos** de los miembros del Pleno.

2.4.3. Nombramiento

El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey mediante **Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno**. Prestará juramento o promesa ante el Rey y tomará posesión de su cargo ante el Pleno de dicho Alto Tribunal.

2.4.4. Mandato

La duración del mandato del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ coincidirá con la del Consejo que lo haya elegido. Podrá ser reelegido y nombrado, por una sola vez, para un nuevo mandato.

2.4.5. Cese

El Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ cesará por las siguientes causas:

1ª Por haber **expirado el término de su mandato**, que se entenderá agotado, en todo caso, en la misma fecha en que concluya el del Consejo por el que hubiere sido elegido.

2ª Por **renuncia**.

3ª Por decisión del Pleno del CGPJ, a causa de notoria **incapacidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo**, apreciados por tres quintos de sus miembros.

Las causas segunda y tercera se comunicarán al Gobierno por mediación del Ministro competente en materia de Justicia. En tales casos se procederá a nuevo nombramiento de Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

2.4.6. Régimen jurídico

— El Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, si procediere de la carrera judicial, quedará en la situación administrativa de servicios especiales. De no pertenecer a la carrera judicial, su situación administrativa será, en su caso, la que corresponda a su cuerpo de procedencia.

— La responsabilidad civil y penal del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ se exigirá por los trámites establecidos para los Magistrados de dicho Alto Tribunal.

2.4.7. Atribuciones

Las funciones de la Presidencia del CGPJ aparecen enumeradas en el art. 598 LOPJ, en virtud del cual le corresponde:

1ª. Ostentar la representación del Consejo General del Poder Judicial.

2ª. Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, decidiendo los empates con voto de calidad.

3ª. Fijar el orden del día de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente.

4ª. Proponer al Pleno y a la Comisión Permanente las cuestiones que estime oportunas en materia de la competencia de estos.

5ª. Proponer el nombramiento de ponencias para preparar la resolución o despacho de un asunto.

6ª. Autorizar con su firma los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente.

7ª. Ejercer la superior dirección de las actividades de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial.

8ª. Dirigir la comunicación institucional.

9ª. Realizar la propuesta del Magistrado, de las Salas Segunda o Tercera del Tribunal Supremo, competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el art. 18.2 y 3 de la Constitución, así como del Magistrado de dichas Salas del Tribunal Supremo que le sustituya en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad.

10ª. Nombrar y cesar al Director del Gabinete de la Presidencia y al Director de la Oficina de Comunicación, así como al personal eventual al servicio del Presidente.

11ª. Proponer al Pleno el nombramiento del Vicepresidente del Tribunal Supremo, del Secretario General y del Vicesecretario General, así como, en los dos últimos casos, acordar su cese.

12ª. Podrá encargar cometidos a vocales concretos o a grupos de trabajo siempre que este encargo no tenga carácter permanente ni indefinido.

13ª. Las demás previstas en la presente Ley Orgánica.

Cuando el CGPJ se encuentre en funciones, según lo previsto en el art. 570.2, su Presidencia no podrá acordar el cese del Secretario General ni del Vicesecretario General del CGPJ (art. 598 bis LOPJ).

2.5. El Vicepresidente del Tribunal Supremo y el Gabinete de la Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial

2.5.1. El Vicepresidente del Tribunal Supremo

A) Designación y cese

En el primer Pleno ordinario del CGPJ posterior a la elección del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, se deberá elegir al Vicepresidente del Tribunal Supremo.

El Vicepresidente del Tribunal Supremo será nombrado, por **mayoría de tres quintos**, por el Pleno del CGPJ, a propuesta del Presidente. Para figurar en la propuesta será preciso tener la categoría de **Magistrado del Tribunal Supremo**, estar en **servicio activo** y tener los **requisitos para ser Presidente de Sala del mismo**.

La propuesta realizada por el Presidente del Tribunal Supremo deberá comunicarse a los Vocales al menos con siete días de antelación, y se hará pública.

De no alcanzarse mayoría absoluta en la votación, el Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ deberá efectuar una nueva propuesta de Vicepresidente.

El Vicepresidente del Tribunal Supremo podrá ser cesado por el Pleno del CGPJ por causa justificada, con el voto favorable de tres quintos de los miembros del Pleno.

B) Funciones

— El Vicepresidente **ejercerá, en funciones**, el cargo de Presidente del Tribunal **Supremo y del CGPJ en los casos legalmente previstos de cese** anticipado del Presidente y hasta el nombramiento de un nuevo Presidente.

— Prestará al Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ la colaboración necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones. A estos efectos, le **sustituirá** en los supuestos **de vacante, ausencia, enfermedad** u otro motivo legítimo.

— Podrá ejercer, por delegación del Presidente, la superior dirección del Gabinete Técnico de este Alto Tribunal, así como todas aquellas **funciones que el Presidente le delegue** expresamente mediando causa justificada.

— Será **miembro nato de la Sala de Gobierno** de dicho Tribunal y le corresponderá proponer a esta y al Presidente la adopción de aquellas decisiones orientadas a garantizar el correcto funcionamiento del Tribunal Supremo, así como velar por la exacta ejecución de los acuerdos adoptados por la Sala de Gobierno.

— No ejercerá en el CGPJ otras funciones que las expresamente previstas en la Ley.

C) Régimen jurídico

— El Vicepresidente del Tribunal Supremo, que permanecerá en la situación administrativa de servicio activo, ocupará el cargo durante cinco años, salvo en el supuesto de que resulte cesado por el Pleno del CGPJ.

— La responsabilidad civil y penal del Vicepresidente del Tribunal Supremo se exigirá por los trámites establecidos para los Magistrados de dicho Alto Tribunal.

2.5.2. El Gabinete de la Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial

De acuerdo con lo establecido en el art. 594 LOPJ, el Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ estará asistido por un Director de Gabinete de la Presidencia, nombrado y cesado libremente por él.

Solo podrán desempeñar el cargo de Director de Gabinete de la Presidencia un Magistrado del Tribunal Supremo o aquellos miembros de la carrera judicial

o juristas de reconocida competencia que reúnan los requisitos legalmente exigidos para poder acceder a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo.

El Director del Gabinete de la Presidencia auxiliará al Presidente en sus funciones, ejercerá aquellas otras que le encomiende el Presidente y dirigirá los Servicios de Secretaría de Presidencia, tanto del Tribunal Supremo como del CGPJ.

Mientras desempeñe el cargo, el Director del Gabinete de la Presidencia tendrá, a efectos representativos, la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo.

El Reglamento de Organización y Funcionamiento del CGPJ determinará la estructura y funcionamiento del Gabinete de la Presidencia.

2.6. Los órganos del Consejo General del Poder Judicial

2.6.1. Introducción

Según dispone el art. 595 LOPJ, además de las funciones encomendadas a la Presidencia, el CGPJ ejerce sus atribuciones en Pleno o a través de las Comisiones previstas en la propia Ley Orgánica, que son las siguientes: Permanente, de Calificación, Disciplinaria, De Asuntos Económicos, de Igualdad y de Supervisión y Control de Protección de Datos.

2.6.2. El Pleno

El Pleno conocerá exclusivamente de las siguientes materias:

1ª. La propuesta de nombramiento, por mayoría de tres quintos, de los dos Magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al CGPJ, que tendrá que realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior.

2ª. La propuesta de nombramiento, en los términos previstos por la Ley Orgánica, del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, así como la emisión del informe previo sobre el nombramiento del Fiscal General del Estado.

3ª. El nombramiento, en los términos previstos por la Ley Orgánica, del Vicepresidente del Tribunal Supremo, del Secretario General y del Vicesecretario General del CGPJ.

4ª. Todos los nombramientos o propuestas de nombramientos y promociones que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos.

5ª. La interposición del conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado.

6ª. La designación de los Vocales componentes de las diferentes Comisiones.

7ª. El ejercicio de la potestad reglamentaria en los términos previstos en la Ley.

8ª. La aprobación del Presupuesto del CGPJ y la recepción de la rendición de cuentas de su ejecución.

ADAMS

9ª. La aprobación de la Memoria anual.

10ª. La resolución de aquellos expedientes disciplinarios en los que la propuesta de sanción consista en la separación de la carrera judicial.

11ª. La resolución de los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos sancionadores de la Comisión Disciplinaria y **los que se interpongan contra los de la Comisión Permanente**.

12ª. La aprobación de los informes sobre los anteproyectos de ley o de disposiciones generales que se sometan a su dictamen por el Gobierno o las Cámaras legislativas y **las Comunidades Autónomas**.

13ª. **Las demás que le atribuye esta Ley, las que no estén conferidas a otros órganos del Consejo y aquellos asuntos que, por razones excepcionales, acuerde recabar para sí**.

El Pleno designará un máximo de dos Vocales por cada Comunidad Autónoma para que, sin perjuicio de las competencias de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia, sirvan de cauce de interlocución entre las instituciones y autoridades del territorio y el Consejo General del Poder Judicial.

El Pleno podrá crear otras Comisiones, además de las enumeradas en el epígrafe anterior, por una mayoría de tres quintos de los vocales. Estarán formadas por cinco Vocales, de los cuales, tres serán del turno judicial y dos del turno de juristas de reconocida competencia.

El Pleno se reunirá en **sesión ordinaria**, a convocatoria del Presidente, una vez al mes.

Deberá celebrarse **sesión extraordinaria** si lo considerare oportuno el Presidente o si lo solicitaren cinco Vocales, para el ejercicio de alguna de las competencias referidas. De igual forma, deberá celebrarse sesión extraordinaria si así fuese necesario para dar cumplimiento en plazo a alguna de las competencias atribuidas al Pleno.

En la sesión en la que se tenga que proceder a la elección del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ será necesaria, para la válida constitución del Pleno, al menos la presencia de doce de sus miembros.

En los demás casos, para la válida constitución del Pleno será siempre necesaria, como mínimo, la presencia de diez Vocales y el Presidente.

2.6.3. La Comisión Permanente

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente a los Vocales de la Comisión Permanente.

La Comisión Permanente estará **compuesta** por:

— El Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, que la presidirá, y

— Otros siete Vocales: cuatro de los nombrados por el turno judicial y tres de los designados por el turno de juristas de reconocida competencia. Los Vocales de ambos turnos se renovarán anualmente a fin de que, salvo renuncia expresa, todos los Vocales formen parte de aquella, al menos durante un año, a lo largo del mandato del Consejo.

El CGPJ determinará, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, los casos y la forma en que, por razones de transitoria imposibilidad o ausencia justificada a las sesiones de la Comisión Permanente, deba procederse a la sustitución de los Vocales titulares por otros Vocales, a fin de garantizar la correcta composición y el adecuado funcionamiento de dicha Comisión.

A la Comisión Permanente compete:

a) Preparar las sesiones del Pleno de conformidad con el plan de trabajo y las directrices que este establezca.

b) Velar por la exacta ejecución de los acuerdos del Pleno del Consejo.

c) Decidir aquellos nombramientos de jueces y magistrados que, por tener carácter íntegramente reglado, no sean de la competencia del Pleno, acordar la jubilación forzosa por edad de los mismos y resolver sobre su situación administrativa.

d) Informar, en todo caso, sobre los nombramientos de jueces y magistrados de la competencia del Pleno, que deberá fundarse en criterios objetivos y suficientemente valorados y detallados, y tener en cuenta el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres. Para la adecuada formación de los criterios de calificación de los jueces y magistrados, la Comisión podrá recabar información de los distintos órganos del Poder Judicial.

e) Resolver sobre la concesión de licencias a los jueces y magistrados, en los casos previstos por la ley.

f) Preparar los informes sobre los anteproyectos de ley o disposiciones generales que se hayan de someter a la aprobación del Pleno.

g) Autorizar el escalafón de la Carrera Judicial.

h) Ejercer cuantas competencias le sean delegadas por el Pleno o le fueren atribuidas por la ley.

Los acuerdos de la Comisión Permanente son recurribles en alzada ante el Pleno.

2.6.4. La Comisión Disciplinaria

El Pleno elegirá a los Vocales integrantes de la Comisión Disciplinaria, cuyo mandato, salvo las sustituciones que procedan, será de cinco años.

La Comisión Disciplinaria estará compuesta por siete Vocales: cuatro del turno judicial y tres del turno de juristas de reconocida competencia.

La Comisión Disciplinaria deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes y bajo la presidencia del Vocal de origen judicial con mayor categoría y antigüedad.

En caso de transitoria imposibilidad o ausencia justificada de alguno de sus componentes, la Comisión Permanente procederá a su sustitución por otro Vocal de idéntica procedencia.

A la Comisión Disciplinaria compete **resolver los expedientes disciplinarios incoados por infracciones graves y muy graves e imponer**, en su caso, las **sanciones** que correspondan a Jueces y Magistrados, con la sola excepción de aquellos supuestos en que la sanción propuesta fuere de separación del servicio.

Los acuerdos sancionadores de la Comisión Disciplinaria serán recurribles, en el plazo de un mes, en alzada ante el Pleno.

La Comisión Disciplinaria conocerá igualmente de los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones sancionadoras de los órganos de gobierno interno de los Tribunales.

2.6.5. El Promotor de la Acción Disciplinaria

Partiendo del principio en virtud del cual no debe ser un mismo órgano quien decida la incoación del procedimiento, designe al instructor y finalmente sancione o no, la recepción de quejas sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, la recepción de denuncias, así como la iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios y la presentación de los cargos ante la Comisión Disciplinaria corresponden al Promotor de la Acción Disciplinaria, que es nombrado por el Pleno, coincidiendo su mandato con el del Consejo que lo nombró.

Vacante la plaza, el Consejo General del Poder Judicial hará una convocatoria para su provisión entre Magistrados del Tribunal Supremo y Magistrados con más de veinticinco años de antigüedad en la carrera judicial.

Corresponde al Promotor de la Acción Disciplinaria la instrucción de los expedientes disciplinarios. Excepcionalmente, el Promotor podrá delegar de forma expresa y motivada la realización de determinados actos de instrucción de un expediente disciplinario en alguno de los Letrados del Consejo que le asisten y que pertenezcan a la carrera judicial.

Los Jueces y Magistrados están obligados a colaborar con el Promotor de la Acción Disciplinaria. El Promotor podrá requerir la presencia del juez o magistrado expedientado, por conducto del Presidente del correspondiente Tribunal, quien deberá emitir informe en el que se acredite la cobertura del servicio, a fin de que el Consejo General del Poder Judicial pueda otorgar al Juez o Magistrado comisión de servicios para realizar el desplazamiento requerido.

2.6.6. La Comisión de Asuntos Económicos

El Pleno del CGPJ elegirá anualmente a los Vocales integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos y, de entre ellos, designará a su Presidente.

La Comisión de Asuntos Económicos estará integrada por tres Vocales, y deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes.

Corresponde a la Comisión de Asuntos Económicos la realización de **estudios y proyectos de carácter económico y financiero** que le sean encomendados por el Pleno del Consejo, el **control de la actividad financiera y contable** de la gerencia y aquellas otras que resulten necesarias para el correcto desempeño de las funciones del CGPJ en materia económica.

Asimismo, la Comisión Permanente podrá delegar en la Comisión de Asuntos Económicos la elaboración del borrador de proyecto del presupuesto anual del Consejo, cuya aprobación corresponderá, en todo caso, a la Comisión Permanente antes de su elevación al Pleno.

2.6.7. La Comisión de Igualdad

El Pleno del CGPJ elegirá anualmente, de entre sus Vocales, y atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres, a los componentes de la Comisión de Igualdad y designará entre ellos, a su Presidente.

La Comisión de Igualdad estará integrada por tres Vocales.

Corresponderá a la Comisión de Igualdad asesorar al Pleno sobre las medidas necesarias o convenientes para integrar activamente el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de las atribuciones del CGPJ y, en particular, le corresponderá **elaborar los informes previos sobre impacto de género de los Reglamentos** y proponer medidas para mejorar los parámetros de igualdad en la carrera judicial.

Asimismo corresponderá a la Comisión de Igualdad el estudio y seguimiento de la respuesta judicial en materia de violencia doméstica y de género, sirviéndose para ello del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género o de cualquier otro instrumento que se pueda establecer a estos efectos.

2.6.8. La Comisión de Calificación

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente, de entre sus Vocales, a los componentes de la Comisión de Calificación y designará, entre ellos, a su Presidente.

La Comisión de Calificación estará integrada por cinco Vocales, tres del turno judicial y dos del turno de juristas.

Corresponde a la Comisión de Calificación informar, en todo caso, sobre los nombramientos de la competencia del Pleno, garantizando una valoración objetiva de los candidatos basada en su trayectoria profesional.

Para la adecuada formación de los criterios de calificación de los Jueces y Magistrados, la Comisión:

a) Recabará la información que precise de los distintos órganos del Poder Judicial.

b) Recabará de las Salas de Gobierno de los distintos órganos jurisdiccionales a los que los candidatos estuvieran adscritos un informe anual, que deberá fundarse en criterios objetivos y suficientemente valorados y detallados.

ADAMS

2.6.9. La Comisión de Supervisión y Control de Protección de Datos

La Comisión de Supervisión y Control de Protección de Datos está integrada por tres Vocales, dos de ellos del turno judicial y uno de ellos del turno de juristas de reconocida competencia. Dichos Vocales son elegidos por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial de entre sus Vocales por un mandato de cinco años, designando, entre ellos, a su Presidente o Presidenta.

Esta Comisión deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes.

Le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones (art. 236 octies) en relación con los tratamientos de datos personales con fines jurisdiccionales realizados por tribunales:

— Supervisar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.

— Promover la sensibilización de los profesionales de la Administración de Justicia y su comprensión de los riesgos, normas, garantías, derechos y obligaciones en relación con el tratamiento.

— Emitir informe sobre los códigos de conducta destinados a contribuir a la correcta aplicación de la normativa de protección de datos personales en la Oficina judicial y fiscal.

— Previa solicitud, facilitar información a cualquier interesado en relación con el ejercicio de sus derechos en materia de protección de datos.

— Tramitar y responder las reclamaciones presentadas por un interesado o por asociaciones, organizaciones y entidades que tengan capacidad procesal o legitimación para defender intereses colectivos, en los términos que determinen las leyes de aplicación al proceso en que los datos fueron recabados.

Sus acuerdos agotan la vía administrativa y contra ellos cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El conocimiento de estos recursos corresponderá a la sección prevista en el artículo 638.2, integrada por el Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que la presidirá, y por los demás Presidentes de sección de dicha Sala.

Los Vocales integrantes de la Comisión estarán sujetos al deber de secreto profesional, tanto durante su mandato como después del mismo, con relación a las informaciones confidenciales de las que hayan tenido conocimiento en el cumplimiento de sus funciones.

EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

NATURALEZA → Órgano de gobierno del Poder Judicial

COMPOSICIÓN
- Presidente del Tribunal Supremo
- 20 vocales
  - Nombrados por el Rey
  - Por 5 años

ELECCIÓN DE LOS VOCALES
- CADA CÁMARA ELIGE
  - Cuatro, entre abogados y otros juristas con más de 15 años de ejercicio profesional
  - Seis, entre jueces y magistrados en servicio activo

ÓRGANOS

- PRESIDENTE
  - *Elección* → CGPJ → 3/5
  - *Nombramiento* → Rey
  - *Duración del mandato* → 5 años
  - *Funciones*
    - Representar CGPJ
    - Convocar y presidir sesiones
      - Pleno
      - Comisión Permanente
- VICEPRESIDENTE
  - *Elección* → Primer Pleno CGPJ → mayoría absoluta → A propuesta del Presidente
  - *Funciones* → Sustituir al Presidente y prestarle colaboración
- PLENO → Quórum
  - Mínimo 12 de los miembros en sesiones de elecciones del Presidente
  - Mímimo 10 de los miembros en los demás casos + Presidente
- COMISIÓN PERMANENTE
  - *Composición*
    - Presidente del C.G.P.J.
    - 7 vocales
      - 3, entre abogados o juristas
      - 4, entre jueces o magistrados

      Elegidos anualmente
  - *Funciones*
    - Preparar sesiones del Pleno
    - Velar por la ejecución de acuerdos
- COMISIÓN DISCIPLINARIA
  - *Composición* → 7 vocales elegidos por cinco años
  - *Funciones* → Resolver expedientes disciplinarios por infracciones graves y muy graves e imponer sanciones a jueces y magistrados
- Promotor de la Acción Disciplinaria
  - 5 años
  - Instruye expedientes disciplinarios
- COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS
  - *Composición* → 3 vocales elegidos anualmente
  - *Funciones* → Realizar estudios y proyectos de caracter económico. Control de actividad financiera y contable de la gerencia.
- COMISIÓN DE IGUALDAD
  - *Composición* → 3 vocales elegidos anualmente por el Pleno del Consejo.
  - *Funciones* → Asesorar al Pleno para integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres y elaborar informes previos sobre impacto de género de los reglamentos.
- COMISIÓN DE CALIFICACIÓN
  - *Composición* → 5 vocales (3 del turno judicial, y 2 del turno de juristas) anualmente
  - *Funciones*
    - Informar sobre los nombramientos de competencia del Pleno
    - Formar los criterios de calificación de los Jueces y Magistrados
- COMISIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE DATOS
  - *Composición* → 3 vocales (2 del turno judicial y 1 del turno de juristas)
  - *Funciones* → Ejercicio de las funciones del art. 286 octies en relación con los tratamientos de datos personales con fines jurisdiccionales realizados por tribunales.

FUNCIONES
- Proposición de nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ.
- Proponer el nombramiento de 2 Magistrados del Tribunal Constitucional.
- Ejercer la alta inspección de los Tribunales.
- Proponer el nombramiento de Jueces y Magistrados.
- Informar anteproyectos de ley relacionados con la materia judicial.
- Ejercer la potestad reglamentaria en determidas materias.

ADAMS

3. El Tribunal Supremo

Según el art. 53 de la LOPJ "el Tribunal Supremo, con sede en la Villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales", y añade que "tendrá jurisdicción en toda España y ningún otro podrá tener el título de Supremo". La Constitución lo menciona en el art. 123, dentro del Título VI.

3.1. Organización: composición personal

El Tribunal Supremo (en adelante TS) se compone de su Presidente, los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley para cada una de sus Salas, y en su caso, Secciones en que las mismas pueden articularse.

Además prestarán servicios en el Tribunal Supremo: Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, y demás personal al servicio de la Administración de Justicia que se determine.

3.1.1. El Presidente

Nos remitimos a lo ya dicho respecto al Presidente del Consejo General del Poder Judicial, ya que el Presidente del Tribunal Supremo ostenta simultáneamente la condición de Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

3.1.2. Los Presidentes de Sala (cinco, uno por cada Sala de Justicia)

Los nombra el Rey, mediante Real Decreto, refrendado por el Ministro competente en materia de Justicia, por un período de **5 años** a propuesta del Pleno del CGPJ entre Magistrados del TS que cuenten con tres años de servicio en la categoría de Magistrados en dicho Tribunal.

3.1.3. Los Magistrados del Tribunal Supremo

Son nombrados de la misma forma que los Presidentes de Sala pero teniendo en cuenta que:

— Cuatro de cada cinco plazas de Magistrados de una Sala se proveerán entre miembros de la Carrera Judicial:

  • Dos de ellos entre los que hubieran accedido a la categoría de Magistrados del TS, mediante las correspondientes pruebas selectivas en los órdenes jurisdiccionales civil y penal o de especialización en los órdenes contencioso-administrativo y social. En este turno se exigen 20 años en la carrera y cinco en la categoría de Magistrado.

  • Los otros dos entre miembros de la Carrera judicial con quince años de servicios y no menos de diez con la categoría de Magistrados.

— El quinto se provee entre Abogados y Juristas de reconocida competencia con más de 15 años en su actividad profesional.

Todos tienen el tratamiento de Excelencia y pertenecen a la categoría superior de la Carrera Judicial.

3.2. Competencias

3.2.1. Del Pleno del Tribunal Supremo

Compuesto por todos los miembros del TS, tuvo mucha importancia en otros tiempos, ya que conocía de procedimientos penales contra altas autoridades, velaba por la legalidad de nombramientos, emitía informes, etc.

Pero desde la entrada en vigor de la LOPJ el pleno del TS, se reúne exclusivamente para:

— La toma de posesión del Presidente del TS y del Fiscal General del Estado.

— El acto de apertura del año judicial.

3.2.2. De la Sala de Gobierno

A) Composición

Está constituida por el Presidente del Tribunal Supremo, que la presidirá, por los Presidentes de Salas y por un número de Magistrados igual al de estos.

Los miembros electivos de las Salas de Gobierno se renovarán en su totalidad cada cinco años, computados desde la fecha de constitución de aquella.

B) Atribuciones

La Sala de Gobierno desempeña la función de gobierno de su tribunal, entre sus múltiples funciones, destacamos:

— Aprobar las normas de reparto de asuntos entre las distintas Secciones de cada Sala.

— Completar provisionalmente la composición de las Salas, cuando fuere necesario para el buen funcionamiento del servicio.

— Ejercer las facultades disciplinarias sobre Magistrados en los términos establecidos en la LOPJ.

3.3. Salas del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes Salas:

ADAMS

3.3.1. Sala de lo Civil (Sala 1ª)

Conoce:

— De las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, seguidas contra:

  • Los Presidentes del Gobierno, del Congreso, del Senado, del Tribunal Supremo y del CGPJ, y del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados, Senadores, Vocales del CGPJ, Magistrados del TC, del TS, Presidentes de la Audiencia Nacional y cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del TS, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado, Defensor del Pueblo.

  • Presidente y Consejeros de las CCAA, cuando así lo determine su Estatuto de Autonomía (puede corresponderle, en su caso, al TSJ correspondiente).

  • Magistrados de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia.

— De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios que en materia civil determine la Ley (si se ha aplicado el Derecho Civil Foral o especial del que gozan algunas Comunidades Autónomas, la casación y la revisión serán competencia del Tribunal Superior de Justicia correspondiente).

— De la recusación de hasta dos de sus Magistrados.

— De las cuestiones de competencia que se susciten entre inferiores que no tengan otro superior jerárquico común.

3.3.2. Sala de lo Penal (Sala 2ª)

Conoce:

— De los recursos de casación, revisión, y otros extraordinarios que en materia penal establezca la ley.

— De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Fiscal Europeo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que, en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía.

ADAMS

— De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional, de un Tribunal Superior de Justicia o de los Fiscales europeos delegados

— De las cuestiones de competencia que se susciten entre inferiores que no tengan otro superior jerárquico común.

— De los demás asuntos que le atribuya la LOPJ.

— De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

3.3.3. Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sala 3ª)

Conocerá, según el art. 58 de la LOPJ, en única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial y contra los actos y disposiciones de los órganos competentes del Congreso de los Diputados y del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo en los términos y materias que la Ley establezca y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la Ley.

Conocerá de los recursos de casación y revisión en los términos que establezca la Ley.

Asimismo conocerá de la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial.

Por último, de la solicitud del Gobierno prevista en el artículo cuarto de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, para la convalidación o revocación de los acuerdos de asunción o intervención de la gestión directa del servicio o los de intervención o explotación de redes.

3.3.4. Sala de lo Social (Sala 4ª)

— De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios establecidos en la ley.

— De las cuestiones de competencias suscitadas entre órganos del orden jurisdiccional social que no tengan otro superior jerárquico común.

— Además conforme a lo establecido en la LOPJ de las recusaciones de hasta dos de sus Magistrados.

3.3.5. Sala de lo Militar (Sala 5ª)

Creada por la Ley Orgánica 4/1987, del 15 julio, conocerá de, entre otras, las siguientes cuestiones:

— Los recursos de casación y revisión establecidos en la Ley contra resoluciones del Tribunal Militar Central y de los Tribunales Militares Territoriales.



— La instrucción y enjuiciamiento de los delitos y faltas no disciplinarías competencia de la jurisdicción militar contra determinados cargos militares.

— Recusaciones de hasta dos Magistrados de la propia sala o de más de dos de la Sala del Tribunal Militar Central.

3.3.6. La sala especial de revisión del art. 61 de la LOPJ

A) Composición

— Presidente del Tribunal Supremo.

— Los Presidentes de Sala.

— El Magistrado más antiguo de cada Sala.

— El Magistrado más moderno de cada Sala.

B) Atribuciones

El art. 61.1 LOPJ atribuye a dicha Sala, el conocimiento de los siguientes asuntos:

a) De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho Tribunal.

b) De las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los Presidentes de Sala o contra todos o la mayor parte de los Magistrados de una Sala de dicho Tribunal por hechos realizados en el ejercicio de su cargo.

c) De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los Presidentes de Sala o contra los Magistrados de una Sala cuando sean juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen. En estos casos se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor, que no formará parte de la misma para enjuiciarlos. En las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un Juez de garantías que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.

d) Del conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial cuando este se impute a una Sala del Tribunal Supremo.

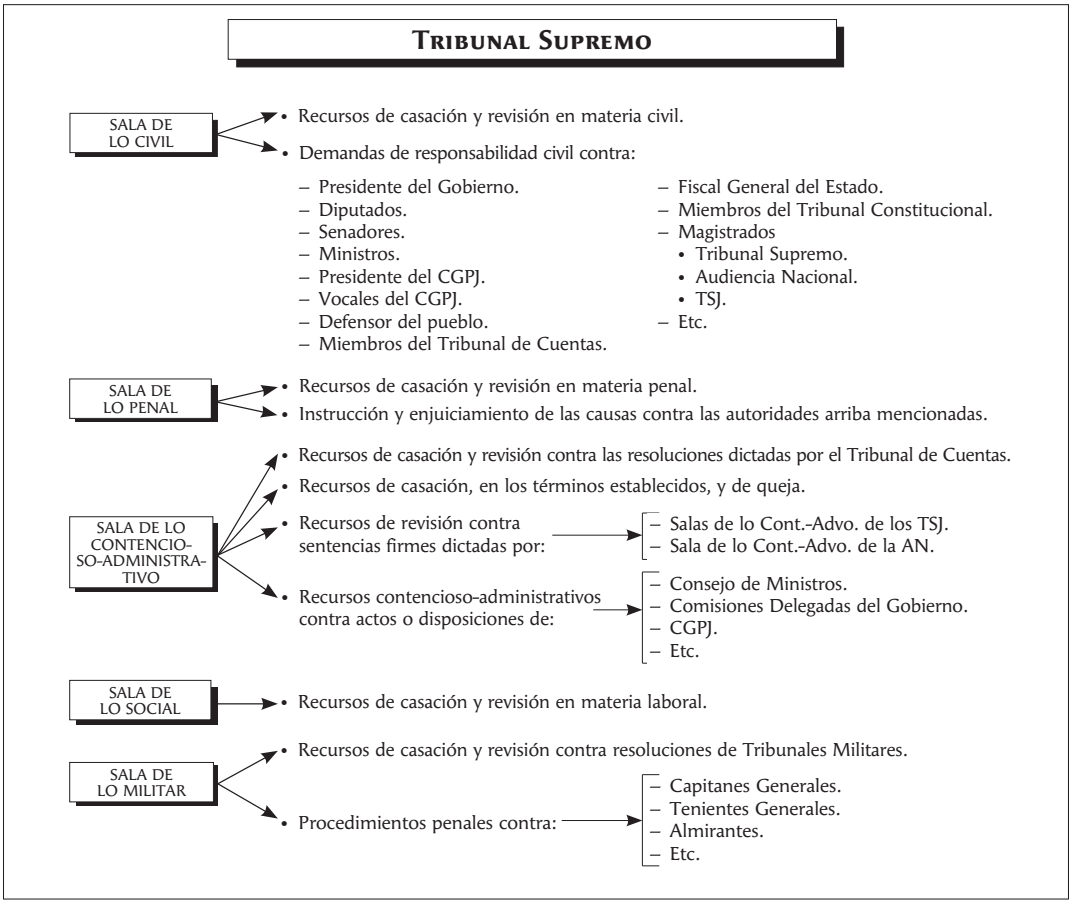
e) De los incidentes de recusación del Presidente del Tribunal Supremo, de los Presidentes de Sala o de más de dos Magistrados de una Sala. En este caso, los afectados directamente por la recusación serán sustituidos por quienes corresponda.

f) De los recursos de revisión contra sentencias procedentes de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, en los supuestos que establezca la ley.

g) De los procesos de declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.

3.3.7. Sección Especial

La Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, creó esta sección, formada por el Presidente del Tribunal Supremo, el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y cinco Magistrados de esta misma Sala, que serán los dos más antiguos y los tres más modernos. Conocerá del recurso de casación para la unificación de doctrina cuando la contradicción se produzca entre sentencias dictadas en única instancia por Secciones distintas de dicha Sala.



3.3.8. Gabinete Técnico

Se añade mediante Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, la regulación de un Gabinete Técnico al servicio del Tribunal Supremo. Asistirá a la Presidencia y a sus diferentes Salas en los procesos de admisión de los asuntos de que conozcan y mediante la elaboración de estudios e informes que se le soliciten. También prestará apoyo a las Salas especiales en el despacho de asuntos que les estén atribuidos.

Estará integrado por un Director y por miembros de la Carrera judicial y otros juristas que ostentarán la denominación de Letrados del Gabinete Técnico.

A los efectos anteriores, en el Gabinete Técnico existirán tantas áreas como órdenes jurisdiccionales. Dentro de cada área podrá existir una sección de Admisión y otra sección de Estudios e Informes. En la Sala Quinta de lo Militar podrá haber un Letrado del Gabinete Técnico.

Los Letrados prestarán sus servicios en las diferentes áreas atendiendo a su especialización profesional.

4. La organización judicial española

4.1. Idea general

España se organiza judicialmente, respondiendo a un principio de jerarquía, de mayor a menor extensión de la potestad jurisdiccional. Los Juzgados y Tribunales, por decirlo de una manera gráfica, forman una especie de pirámide en la que el Tribunal Supremo ocupa el vértice y la Justicia de Paz la base, y en la que los demás órganos van ocupando su posición de acuerdo con el ámbito de su jurisdicción.

En conformidad con la LOPJ, el ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los siguientes Juzgados y Tribunales, que clasificamos en atención a la competencia o ámbito territorial que les corresponde:

a) **Ámbito territorial: nacional**

— Tribunal Supremo.

— Audiencia Nacional.

— Tribunal Central de Instancia.

b) **Ámbito territorial: Comunidad Autónoma**

— Tribunales Superiores de Justicia.

c) **Ámbito territorial: provincia**

— Audiencias Provinciales.

— Las siguientes Secciones de los Tribunales de Instancia:

- Sección de lo Mercantil.
- Sección de lo Penal.
- Sección de Menores.
- Sección de Vigilancia Penitenciaria.

- Sección de lo Contencioso-Administrativo.
- Sección de lo Social.

d) **Ámbito territorial: partido judicial**

— Tribunales de Instancia.

e) **Ámbito territorial: municipio**

— Jueces y juezas de paz.

Además, hay que tener en cuenta que, en cada Tribunal Superior de Justicia, y para el ámbito territorial de la provincia, se crearán las plazas de Jueces de adscripción territorial que determine la Ley de Planta y Demarcación Judicial. Dichas plazas de jueces de adscripción territorial no podrán ser objeto de sustitución.

Dichos Jueces ejercerán sus funciones jurisdiccionales en las plazas que se encuentren vacantes, como refuerzo de los órganos judiciales o aquellas plazas cuyo titular se prevea que estará ausente por más de tres meses o, excepcionalmente, por tiempo superior a un mes (esta norma pretende evitar, en lo posible, la interinidad en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y potenciar su desempeño por miembros de la carrera judicial, mejorando con ello el servicio público. Excede del contenido de esta oposición el profundizar en el estudio de esta figura).

De la regulación contenida en la LOPJ en relación con el ámbito territorial de los órganos judiciales destacamos los siguientes:

A efectos judiciales, el Estado se organiza territorialmente en:

— Municipios.

— Partidos judiciales.

— Provincias.

— Comunidades Autónomas.

El partido judicial es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provincia. La modificación de partidos se realizará, en su caso, en función del número de asuntos, de las características de la población, medios de comunicación y comarcas naturales. El partido podrá coincidir con la demarcación provincial.

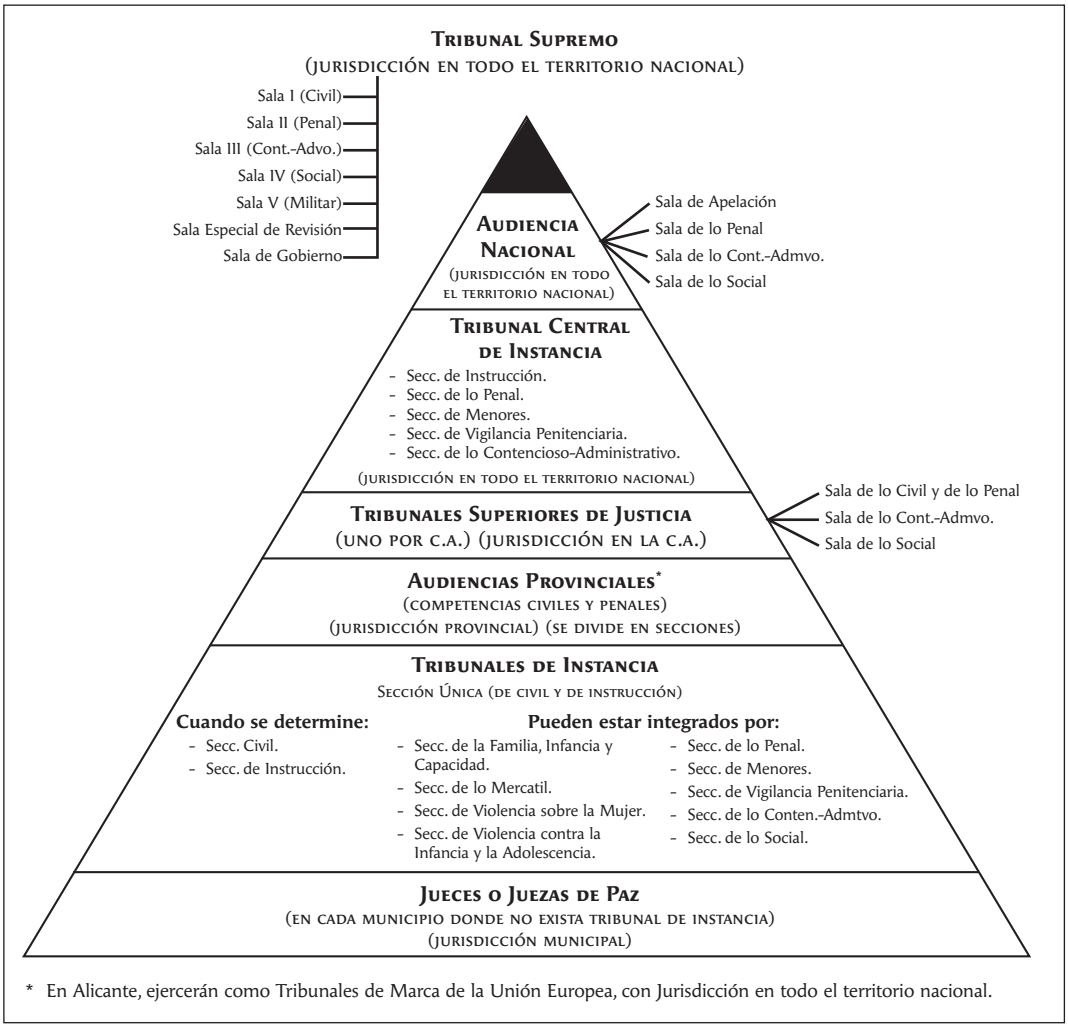
La demarcación judicial que determinará la circunscripción territorial de los órganos judiciales se establecerá por ley o, en los casos expresamente contemplados en esta norma, por real decreto. A tal fin, las Comunidades Autónomas participarán en la organización de la demarcación judicial de sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud de este, una propuesta de la misma en la que fijarán los partidos judiciales.

ADAMS

El Ministerio competente en materia de Justicia, vistas las propuestas de las comunidades autónomas, redactará la correspondiente disposición normativa, que será informada por el Consejo General del Poder Judicial en el plazo de dos meses. Emitidos los precitados informes, el Gobierno procederá a la tramitación del oportuno proyecto normativo.

La demarcación judicial será revisada cada 5 años, o antes si las circunstancias lo aconsejan, mediante ley ley elaborada conforme al procedimiento anteriormente establecido. Las Comunidades Autónomas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, determinarán por Ley la capitalidad de los partidos judiciales.

Organización Judicial



* En Alicante, ejercerán como Tribunales de Marca de la Unión Europea, con Jurisdicción en todo el territorio nacional.

4.2. El Tribunal Supremo

Ya ha sido analizado en el epígrafe 3 del presente tema.

4.3. La Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional, con sede en la Villa de Madrid, tiene jurisdicción en toda España.

— La Audiencia Nacional se compondrá de su Presidente, los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la Ley para cada una de sus Salas y Secciones.

— El Presidente de la Audiencia Nacional, que tendrá la consideración de Presidente de Sala del Tribunal Supremo, es el Presidente nato de todas sus Salas.

— La Audiencia Nacional estará integrada por las siguientes Salas:

- **De Apelación**. Conoce de los recursos de apelación contra las resoluciones de la Sala de lo Penal.
- **De lo Penal**. Conoce de los siguientes delitos siempre que no estén atribuidos en primera instancia a la Sección de lo Penal del Tribunal Central de Instancia, que enumera el art. 65 LOPJ:

  a) Delitos contra el titular de la Corona, su consorte, su sucesor, altos organismos de la nación y forma de gobierno.

  b) Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos o cualquier otro instrumento de pago distinto del efectivo, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales.

  c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.

  d) Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias.

  e) Delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando según las leyes o los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles.

  f) Delitos atribuidos a la Fiscalía Europea en los arts. 22 y 25 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, cuando aquella hubiera decidido ejercer su competencia.

ADAMS

g) Delitos de contrabando de material de defensa, de otros materiales y de productos y tecnología de doble uso.

También conoce esta Sala de lo Penal:

— La Sala de lo Penal extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos con todos los anteriormente reseñados.

— De los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecución de las sentencias dictadas por Tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por Tribunales extranjeros, cuando en virtud de un tratado internacional corresponda a España la continuación de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, salvo en aquellos casos en que esta Ley atribuya alguna de estas competencias a otro órgano jurisdiccional penal.

— De las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del cumplimiento de tratados internacionales en los que España sea parte.

— De los recursos respecto a los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, y la resolución de los procedimientos judiciales de extradición pasiva, sea cual fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del afectado por el procedimiento.

— De los recursos establecidos en la ley contra las sentencias y otras resoluciones de la Sección de lo Penal, de la Sección de Instrucción, incluidas sus funciones como Jueces de garantías en los delitos de los que conozca la Fiscalía Europea, y de la Sección de Menores, del Tribunal Central de Instancia.

— De los recursos contra las resoluciones dictadas por la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta.

— De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

— De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes.

• **De lo Contencioso-Administrativo**. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocerá:

— En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos de los Ministros, Ministras, Secretarios y Secretarias de Estado que la ley

ADAMS

no atribuya a la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia.

— En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. Conocerá, asimismo, de la posible prórroga de los plazos que le plantee dicha Comisión de Vigilancia respecto de las medidas previstas en los artículos 1 y 2 de la Ley 12/2003, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

— De los recursos devolutivos que la ley establezca contra las resoluciones de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia.

— De los recursos no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia en relación a los convenios entre las Administraciones públicas y a las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central.

— De las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los magistrados y magistradas de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la ley.

— De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la Agencia Española de Protección de Datos.

- **De lo Social.** Conocerá en única instancia de:

  a) De los procesos especiales de impugnación de convenios colectivos cuyo ámbito territorial de aplicación sea superior al territorio de una Comunidad Autónoma.

  b) De los procesos sobre conflictos colectivos cuya resolución haya de surtir efecto en un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.

— En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse dos o más Secciones dentro de una Sala.

4.4. Tribunal Central de Instancia

En la Villa de Madrid y con jurisdicción en todo el territorio nacional existirá un Tribunal Central de Instancia, que contará con las siguientes Secciones (art. 95 LOPJ):

a) **Sección de Instrucción**, que instruirá las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su

ADAMS

caso, a la Sección de lo Penal del propio Tribunal Central de Instancia y tramitará los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, los procedimientos de extradición pasiva, los relativos a la emisión y la ejecución de otros instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, así como las solicitudes de información entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea cuando requieran autorización judicial, en los términos previstos en la ley.

En la Sección de Instrucción, los jueces y juezas de garantías conocerán de las peticiones de la Fiscalía Europea relativas a la adopción de medidas cautelares personales, la autorización de los actos que supongan limitación de los derechos fundamentales cuya adopción esté reservada a la autoridad judicial y demás supuestos que expresamente determine la ley.

Igualmente, conocerán de las impugnaciones que establezca la ley contra los decretos de los Fiscales europeos delegados.

b) **Sección de lo Penal**, que conocerá, en los casos en que así lo establezcan las leyes procesales, de las causas por los delitos a que se refiere el art. 65 y de los demás asuntos que señalen las leyes. Corresponde asimismo a la Sección de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por la Sección de Instrucción del propio Tribunal Central de Instancia, y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

c) **Sección de Menores**, que conocerá de las causas que le atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores, así como de la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que le atribuya la ley.

d) **Sección de Vigilancia Penitenciaria**, que tendrá las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, descritas en el art. 92.1 LOPJ, la competencia para la emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley y demás funciones que señale la ley, en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional. En todo caso, la competencia de esta Sección será preferente y excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas por la Audiencia Nacional.

e) **Sección de lo Contencioso-Administrativo**, que conocerá, en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos emanados de autoridades, organismos, órganos y entidades públicas con competencia en todo el territorio nacional, en los términos que la ley establezca.

Corresponde también a la Sección de lo Contencioso-Administrativo autorizar, mediante auto, la cesión de los datos que permitan la identificación a que se refiere el art. 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico,

ADAMS

la ejecución material de las resoluciones adoptadas por el órgano competente para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneran la propiedad intelectual, en aplicación de la citada Ley 34/2002, de 11 de julio, así como la limitación al acceso de los destinatarios al servicio intermediario prevista en el art. 51.2.b) del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE. Igualmente conocerá la Sección de lo Contencioso-Administrativo del procedimiento previsto en el art. 12 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.

Corresponde a la Sección de lo Contencioso-Administrativo autorizar, mediante auto, el requerimiento de información por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y otras autoridades administrativas independientes de ámbito estatal a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislación específica.

TRIBUNAL CENTRAL DE INSTANCIA	
Sección de Instrucción	Entre otras competencias: - Instruirá las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. - Tramitará los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega. - Tramitará las solicitudes de información entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea cuando requieran autorización judicial, en los términos previstos en la ley.
Sección de lo Penal	Entre otras competencias: - Conocerá, en los casos en que así lo establezcan las leyes procesales, de las causas por los delitos a que se refiere el art. 65 LOPJ. - Ejecutará las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por la Sección de Instrucción del propio Tribunal Central de Instancia.
Sección de Menores	Entre otras competencias: - Conocerá de las causas que le atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores. - Conocerá de la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que le atribuya la ley.
Sección de Vigilancia Penitenciaria	Entre otras competencias: - Tendrá las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, descritas en el art. 92.1 LOPJ. - Tendrá la competencia para la emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.

Sección de lo Contencioso-Administrativo	Entre otras competencias: - Conocerá, en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos emanados de autoridades, organismos, órganos y entidades públicas con competencia en todo el territorio nacional, en los términos que la ley establezca - Autorizar, mediante auto, el requerimiento de información por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y otras autoridades administrativas independientes de ámbito estatal a los operadores.

4.5. Tribunales Superiores de Justicia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma culminará la organización judicial en el ámbito territorial de aquella, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia tomará el nombre de la Comunidad Autónoma y extenderá su jurisdicción al ámbito territorial de esta.

El Tribunal Superior de Justicia estará integrado por las siguientes Salas:

— **Sala de lo Civil y Penal.**

Conocerá como **Sala de lo Civil** de:

- Recurso de casación que establezca la ley contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas del derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución.

- Recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la Comunidad Autónoma, en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad autónoma, si el correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución.

- Funciones de apoyo y control del arbitraje que se establezcan en la ley, así como de las peticiones de exequátur de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados o las normas de la Unión Europea, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.

- Demandas de responsabilidad civil por hechos en el cargo contra: Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma; miembros de la Asamblea de la Comunidad Autónoma; y todos o la mayor parte de los Magistrados de las Audiencias Provinciales.

- Recursos de casación y revisión que se funden en la infracción del Derecho Civil foral o especial propio de la Comunidad.

- Cuestiones de competencia entre órganos judiciales del orden civil con sede en la Comunidad Autónoma que no tengan otro superior común.

Como **Sala de lo Penal** conocerá de:

- Causas penales que le reserve el Estatuto de Autonomía. Como regla general le corresponde la instrucción y el enjuiciamiento de los delitos cometidos por el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno y miembros de la Asamblea autonómica, si dichas conductas punibles se han cometido en el territorio de la Comunidad Autónoma.
- Instrucción y fallo de las causas contra Jueces, Magistrados y Fiscales por delitos y faltas cometidos en el cargo en la Comunidad Autónoma.
- Recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia de las Audiencias Provinciales y del Tribunal del Jurado.
- Cuestiones de competencia.
- Procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

— **Sala de lo Contencioso-Administrativo.**

Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán, en única instancia, de los recursos que se deduzcan en relación con:

- Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia.
- Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.
- Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial.
- Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.
- Las resoluciones dictadas en alzada por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.
- Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de Presidentes y Presidentas de Corporaciones locales en los términos de la legislación electoral.



- Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma.

- La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.

- Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior a Ministro o Secretario de Estado, en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa, a excepción de lo dispuesto en el artículo 82.2.3.º

- Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.

- De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la autoridad de protección de datos de la Comunidad Autónoma respectiva.

Conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados en las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia y de los correspondientes recursos de queja.

Asimismo conocerán:

- De los recursos de revisión contra las sentencias firmes dictadas en las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia.

- De las cuestiones de competencia entre las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia con sede en la Comunidad Autónoma.

- Autorizar, mediante auto, el requerimiento de información por parte de autoridades autonómicas de protección de datos a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislación específica.

— **Sala de lo Social.**

Competencia:

- Procesos que establezca la ley sobre controversias que afecten a empresarios y trabajadores en un ámbito superior al de una Sección de lo Social del Tribunal de Instancia y que no exceda de la Comunidad Autónoma.

- Recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma.
- Recurso de suplicación contra resoluciones de las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma en materia laboral.
- Cuestiones de competencia que se susciten entre las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma.

En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse una o más Secciones e incluso Sala de lo Penal con su propia circunscripción territorial en aquellas capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal Superior, a los solos efectos de conocer los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, así como el de todos aquellos previstos por las leyes, y aquellas otras apelaciones atribuidas por las leyes al Tribunal Superior de Justicia.

Tribunales Superiores de Justicia		
Sala de lo Civil y Penal	**Como Sala de lo Civil:**	• Recursos de ⇕ casación / revisión ⇙ contra resoluciones fundadas en el Derecho Foral de la CCAA. • Demanda de responsabilidad civil contra: – Presidente del Gobierno autonómico. – Miembros de tal Gobierno. – Parlamentarios autonómicos. • Funciones de apoyo y control del arbitraje/peticiones de exequátur. • Cuestiones de competencia entre órganos civiles sin superior común.
	Como Sala de lo Penal:	• Causas penales que indique el Estatuto de Autonomía. • Causas penales contra: – Jueces – Magistrados → de la CCAA, salvo los del TSJ. – Fiscales • Recursos de apelación contra resoluciones dictadas en 1ª instancia por las Audiencias Provinciales, así como aquellos previstos por las leyes. • Cuestiones de competencia entre órganos penales sin superior común. • Decisión de cuestiones de competencia entre entre Secciones de Menores de Tribunales de Instancia radicados en distintas provincias de la Comunidad Autónoma. • Procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

<table>
<tr><th colspan="2">Tribunales Superiores de Justicia</th></tr>
<tr><td>Sala de lo Contencioso</td><td>
Única instancia de los recursos en relación con

Actos y disposiciones generales de las Entidades Locales y de las Administraciones de las CCAA.
Actos y disposiciones

Órganos de gobierno de Asambleas Legislativas y de las instituciones de las CCAA: materia de personal, administración y gestión patrimonial.
Juntas Electorales Provinciales y de CCAA.

Actos y resoluciones de Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.
Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.
Recursos contencioso-electorales: acuerdos Juntas Electorales.
Convenios entre Administraciones Públicas dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma.
Prohibición o propuesta de modificación de reuniones.
Actos y resoluciones dictados por órganos de la AGE cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior a Ministro o Secretario de Estado, en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.

En segunda instancia: apelaciones contra sentencias y autos de las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia y los de queja.
Recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas en las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia.
Cuestiones de competencia entre las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia con sede en la Comunidad Autónoma.

</td></tr>
<tr><td>Sala de lo Social</td><td>

Recursos contra resoluciones de las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma.
Cuestiones de competencia que se susciten entre las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma.
Procesos de ámbito superior al de una Sección de lo Social del Tribunal de Instancia y no superior al de la comunidad autónoma.
Recursos contra resoluciones de las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma en materia laboral, y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma materia.

</td></tr>
</table>

4.6. Las Audiencias Provinciales

Las Audiencias Provinciales, que tendrán su sede en la capital de la provincia, de la que tomarán su nombre, extenderán su jurisdicción a toda ella, sin perjuicio que puedan crearse Secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital de la provincia, a las que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales.

Las Audiencias Provinciales se compondrán de un Presidente y dos o más Magistrados. También podrán estar integradas por dos o más Secciones de la misma composición, en cuyo caso el Presidente de la Audiencia presidirá una de las Secciones, circunstancia que se determinará al principio de su mandato.

Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden penal:

— De las causas por delito, a excepción de las que la ley atribuye al conocimiento de las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia o de otros Tribunales previstos en la LOPJ.

— De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por las Secciones de Instrucción y de lo Penal de los Tribunales de Instancia de la provincia.

— De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden civil:

1º. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia de la provincia.

2º. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Secciones de Familia, Infancia y Capacidad y en materia civil, por las Secciones de Violencia sobre la Mujer y las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de los Tribunales de Instancia de la provincia.

3º. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia, salvo las que se dicten en incidentes concursales en materia laboral. Asimismo, conocerán de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Asimismo, la Sección o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante especializadas en materia mercantil conocerán, además, en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el artículo 133 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea y el Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán Tribunales de Marca de la Unión Europea.

Corresponde igualmente a las Audiencias Provinciales el conocimiento:

1º. De las cuestiones de competencia en materia civil y penal que se susciten entre los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas de un mismo o distinto Tribunal de Instancia de la provincia.

2º. De las recusaciones de sus Magistrados y Magistradas, cuando la competencia no esté atribuida a la Sala especial existente a estos efectos en los Tribunales Superiores de Justicia.

<table>
<tr><th colspan="3">Audiencias Provinciales</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Orden Penal</td><td colspan="2">Causas por delitos castigados con penas graves (ej.: la prisión superior a 5 años), salvo que su conocimiento corresponda a las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia o de otros Tribunales.</td></tr>
<tr><td>Recursos contra resoluciones de los Tribunales de Instancia dictadas por las:</td><td>• Secciones de Instrucción.
• Secciones de lo Penal.
• Secciones de Violencia sobre la Mujer (en materia penal).
• Secciones de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (en materia penal).
• Secciones de Menores.
• Secciones de Vigilancia Penitenciaria.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cuestiones de competencia que se susciten entre los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas de un mismo o distinto Tribunal de Instancia de la provincia.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Recusación de sus Magistrados en su caso.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Orden Civil</td><td colspan="2">Recursos contra resoluciones de las Secciones Civiles, de Familia, Infancia y Capacidad, de Violencia sobre la Mujer y de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (en materia civil), y de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia de la provincia.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cuestiones de competencia entre los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas de un mismo o distinto Tribunal de Instancia de la provincia.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Recusación de sus Magistrados en su caso.</td></tr>
</table>

El Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que una o varias secciones de la misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas de las Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia de la provincia sobre determinadas materias.

El CGPJ, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que una o varias secciones de la misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas de las Secciones de Violencia sobre la Mujer, de las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y de las Secciones de Familia, Infancia y Capacidad de la provincia.

El CGPJ, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que una o varias secciones de la misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas de las Secciones de lo Mercantil y de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El acuerdo de especialización deberá adoptarse necesariamente cuando el número de plazas de magistrados y magistradas de las Secciones de lo Mercantil existentes en la provincia fuera superior a cinco y podrá tener carácter

excluyente del conocimiento de otros recursos atribuidos a la competencia de las secciones de la misma Audiencia Provincial.

Si las secciones especializadas fueran más de una, el Consejo General del Poder Judicial deberá distribuir el conocimiento de los recursos entre ellas, en atención a las materias atribuidas a la competencia de las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia.

4.7. Tribunales de Instancia

Como establece el art. 84 LOPJ, habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con sede en su capital, de la que tomará su nombre.

Los Tribunales de Instancia estarán integrados por una **Sección Única**, de Civil y de Instrucción. En los **supuestos determinados** por la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, el Tribunal de Instancia se integrará por una Sección Civil y otra Sección de Instrucción.

Además de las anteriores, los Tribunales de Instancia **podrán** estar integrados por alguna o varias de las siguientes Secciones:

a) De Familia, Infancia y Capacidad.

b) De lo Mercantil.

c) De Violencia sobre la Mujer.

d) De Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.

e) De lo Penal.

f) De Menores.

g) De Vigilancia Penitenciaria.

h) De lo Contencioso-Administrativo.

i) De lo Social.

Cada Tribunal de Instancia contará con una **Presidencia**. Las Secciones del Tribunal de Instancia contarán con una **Presidencia de Sección** cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que en el Tribunal de Instancia hubiere dos o más Secciones.

b) Que en la Sección de que se trate existan ocho o más plazas judiciales.

c) Que el número total de plazas judiciales del Tribunal de Instancia sea igual o superior a doce.

El ejercicio de la función jurisdiccional corresponde a los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas destinados o destinadas en las diferentes Secciones que integren los Tribunales de Instancia. Su adscripción a las referidas Secciones será funcional.

Conforme a **criterios de racionalización del trabajo**, los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas destinados o destinadas en una Sección del Tribunal de Instancia podrán conocer de los asuntos de nuevo ingreso de otras Secciones que lo integren, siempre que se trate de asuntos del mismo orden jurisdiccional. Esta **asignación** se realizará mediante acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Presidencia del Tribunal y oída la Junta de Jueces y Juezas del orden jurisdiccional al que se refiera. Cuando la asignación se acuerde para cubrir ausencias provocadas por la concesión de comisiones de servicio o licencias de larga duración, podrá afectar a los asuntos de nuevo ingreso o a aquellos de los que esté conociendo el juez, la jueza, el magistrado o la magistrada que se encuentre en alguna de tales situaciones. Dichos acuerdos deberán publicarse en el BOE.

Se podrá establecer que algunas de las Secciones que integren los Tribunales de Instancia **extiendan su jurisdicción** a uno o varios partidos judiciales de la misma provincia, o de varias provincias limítrofes dentro del ámbito de un mismo Tribunal Superior de Justicia.

En el Tribunal de Instancia se podrá nombrar a dos de sus jueces, juezas, magistrados o magistradas, conforme a un turno anual preestablecido y público, para que, junto con aquel o aquella a quien le hubiere sido turnado el asunto inicialmente, se encarguen de la instrucción de un determinado proceso penal o conozcan en primera instancia de un procedimiento de cualquier orden jurisdiccional cuando, en atención al volumen, la especial complejidad o el número de intervinientes de un procedimiento, tal nombramiento favorezca el ejercicio de la función jurisdiccional. En estos casos, para la adopción de cuantas resoluciones se dictaren en el curso del proceso, actuará como ponente aquel o aquella a quien le hubiere sido turnado el asunto inicialmente. Estos jueces, juezas, magistrados o magistradas conocerán de dicho procedimiento hasta su completa terminación, sin perjuicio de que se les puedan seguir repartiendo otros asuntos.

Número, creación y jurisdicción de las Secciones de los TRIBUNALES DE INSTANCIA										
Jurisdicción	**Provincial**						**Partido judicial**			
Secciones	**De lo Mercantil**	**De lo Penal**	**De Menores**	**De Vigilancia Penitenciaria**	**De lo Contencioso-Administrativo**	**De lo Social**	**Sección Única, de Civil y de Instrucción**	**De Familia, Infancia y Capacidad**	**De Violencia sobre la Mujer**	**De Violencia contra la Infancia y la Adolescencia**
Creación	Con carácter general.						En los supuestos determinados por la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, se integrará por una Sección Civil y otra Sección de Instrucción.	Cuando se estime conveniente, en función de la carga de trabajo.		
Posibilidad de extensión de su jurisdicción			Cuando el volumen de trabajo lo aconseje, podrán extender su jurisdicción a un partido determinado o agrupación de partidos, o a dos o más provincias de la misma comunidad autónoma.		Excepcionalmente pueden extender su jurisdicción a más de una provincia dentro de la misma comunidad autónoma.			Excepcionalmente pueden extender su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia.		Excepcionalmente pueden extender su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia.
Si no se constituye	Corresponderá a uno de los jueces/juezas de la Sección Civil, o Sección Única en el Tribunal de Instancia de la capital.							Corresponderá a uno de los jueces/juezas, magistrados/as de la Sección Civil, o Sección Única dentro del partido judicial.	Corresponderá a uno de los jueces o juezas de la Sección de Instrucción, o Sección única dentro del partido.	

4.7.1. Secciones Civiles

De acuerdo con el art. 85 LOPJ, con carácter general, en los Tribunales de Instancia, las **Secciones Civiles**, o las Civiles y de Instrucción que constituyan una **Sección Única** extenderán su jurisdicción a **un partido judicial**.

Estas Secciones conocerán, en el **orden civil**:

1. En primera instancia, de los juicios que no vengan atribuidos por la LOPJ a otros órganos judiciales.

2. De los actos de jurisdicción voluntaria en los términos que prevean las leyes.

3. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los jueces y las juezas de paz del partido.

4. De las cuestiones de competencia en materia civil entre los jueces y las juezas de paz del partido.

5. De las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras y de la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otra Sección o Tribunal.

4.7.2. Secciones de Familia, Infancia y Capacidad

Como establece el art. 86 LOPJ, cuando se estime conveniente, en función de la carga de trabajo, se creará en el Tribunal de Instancia una Sección de Familia, Infancia y Capacidad, que extenderá su jurisdicción a todo el partido judicial.

No obstante, el Gobierno podrá establecer por real decreto, a propuesta del CGPJ y, en su caso, con informe favorable de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia, Secciones de Familia, Infancia y Capacidad que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia.

El CGPJ, previo informe de las Salas de Gobierno, podrá acordar que, en aquellos Tribunales de Instancia donde no hubiere una Sección de Familia, Infancia y Capacidad y sea conveniente por razón de la carga de trabajo existente, el conocimiento de estos asuntos corresponda a uno de los jueces, juezas, magistrados o magistradas de la Sección Civil, o Civil y de Instrucción que constituya una Sección Única, determinándose en esta situación que ese juez, jueza, magistrado o magistrada conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias.

En los partidos judiciales en que exista un Tribunal de Instancia con Sección Única integrada por una sola plaza judicial, el juez o jueza que la ocupe será quien asuma el conocimiento de los asuntos de familia cuando no se hubiere creado una Sección de Familia, Infancia y Capacidad.

Las Secciones de Familia, Infancia y Capacidad conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia de familia en los términos previstos en las leyes. En todo caso, la jurisdicción de estas Secciones será **exclusiva y excluyente en las siguientes materias**:

a) Las relativas al matrimonio y a su régimen económico matrimonial y las que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar y otras acciones derivadas de la crisis matrimonial o de la unión de hecho.

b) Las que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos o hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos o hijas menores.

c) Las relativas a modificación de medidas adoptadas en los procesos que versen sobre las materias previstas en las letras anteriores.

d) Las que versen sobre maternidad, paternidad, filiación y adopción.

e) Las relativas a los alimentos entre parientes.

f) Las relativas a las relaciones paternofiliales.

g) Las que versen sobre adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, incluyendo los internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico.

h) Las relativas a la protección del menor, incluidas las que sean objeto de los procedimientos regulados en los arts. 778 bis y 778 ter y los Capítulos IV bis y V del Título I del Libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

i) La oposición a las resoluciones y actos de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en materia de Registro Civil que se tramitan por el procedimiento del art. 781 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

j) Los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas y familia, con excepción de los regulados en los Capítulos IX y X del Título I de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

k) Las que versen sobre el reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas en materia matrimonial.

l) El reconocimiento y la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales extranjeras civiles sobre menores, familia y medidas de apoyo.

m) Los procesos para la efectividad de los derechos reconocidos en el art. 160 del Código Civil.

n) Cualesquiera otras materias civiles relativas a la familia o la protección de la infancia o las personas con discapacidad.

4.7.3. Secciones de lo Mercantil

Como se recoge en el art. 87 LOPJ, con carácter general, en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia, existirá una Sección de lo Mercantil con jurisdicción en toda la provincia y sede en su capital.

En aquellas provincias donde, por razón de la carga de trabajo, no se constituya una Sección de lo Mercantil el conocimiento de los asuntos referidos en este art. 87 corresponderá a uno de los jueces o a una de las juezas de la Sección Civil, o Civil y de Instrucción que constituya una Sección Única en el Tribunal de Instancia de la capital de provincia.

Por excepción a lo establecido en los párrafos anteriores, cuando una provincia tenga una **población inferior** a los **500.000 habitantes**, el Gobierno por real decreto, a propuesta del CGPJ con informe favorable previo de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia o a propuesta de esta comunidad oído el CGPJ, podrá extender a esa provincia la jurisdicción de la Sección de lo Mercantil de otra provincia limítrofe perteneciente a la misma comunidad autónoma.

Cuando un **partido judicial** cuente con **más de 250.000 habitantes** y, perteneciendo a la misma provincia, no sea limítrofe con el de su capital, el Gobierno, a propuesta del CGPJ y con informe favorable previo de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia o a propuesta de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia y oído el CGPJ, podrá crear una Sección de lo Mercantil en el Tribunal de Instancia de aquel partido judicial con jurisdicción en él y en aquellos otros partidos judiciales limítrofes que se considere oportuno.

En aquellas **capitales de provincia** en las que exista más de un juez, jueza, magistrado o magistrada en la Sección de lo Mercantil y menos de cinco, las solicitudes de declaración de concurso de acreedores de persona natural se repartirán a uno solo de ellos. Si el número de jueces, juezas, magistrados y magistradas de dicha Sección fuera más de cinco, esas solicitudes se repartirán a dos o más igualmente determinados, con exclusión de los demás.

Las Secciones de lo Mercantil **conocerán de las siguientes materias**:

a) De cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil en materia de propiedad intelectual e industrial; competencia desleal y publicidad; sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, agrupaciones de interés económico; transporte terrestre, nacional o internacional; derecho marítimo y derecho aéreo.

b) Por excepción a lo establecido en el párrafo anterior, las Secciones de lo Mercantil **no serán competentes** para conocer de las pretensiones basadas exclusivamente en el Reglamento (CE) nº. 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) nº. 295/91; en el Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y

las obligaciones de los viajeros de ferrocarril; en el Reglamento (UE) nº. 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº. 2006/2004; y en el Reglamento (UE) nº. 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº. 2006/2004.

c) De las acciones relativas a la aplicación de los arts. 101 y 102 TFUE y de los arts. 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, así como de las pretensiones de resarcimiento del perjuicio ocasionado por la infracción del Derecho de la competencia.

d) De los recursos directos contra las calificaciones negativas de los registradores y las registradoras mercantiles o, en su caso, contra las resoluciones expresas o presuntas de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública relativas a esas calificaciones.

Las Secciones de lo Mercantil **conocerán, además, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil en materia de concurso de acreedores o acreedoras**, cualquiera que sea la condición civil o mercantil de la persona deudora, de los planes de reestructuración y del procedimiento especial para microempresas, en los términos establecidos por el texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo.

Las Secciones de lo Mercantil serán competentes para el **reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras** cuando estas versen sobre cualquiera de las materias a que se refiere este art. 87 LOPJ, salvo que, según los tratados y otras normas internacionales, el conocimiento de esa materia corresponda a otro órgano judicial.

Además de la competencia para conocer con jurisdicción en toda la provincia de las materias a que se refiere este art. 87, la **Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Alicante** tendrá competencia exclusiva para conocer en primera instancia con jurisdicción en todo el territorio nacional de aquellas acciones que se ejerciten al amparo de lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la **marca de la Unión Europea**, y del Reglamento (CE) n.º 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los **dibujos y modelos comunitarios**.

A los solos efectos de la competencia específica a que se refiere el párrafo anterior, dicha Sección se denominará **Tribunal de Marca de la Unión Europea** y tendrá también competencia exclusiva para conocer de aquellas demandas civiles en las que se ejerciten acumuladas acciones relativas a marcas de la Unión y a marcas nacionales o internacionales idénticas o similares; y de aquellas en las que existiera cualquier otra conexión entre las acciones ejercitadas si al menos una de ellas estuviera basada en un registro o solicitud de marca de la Unión.

4.7.4. Secciones de Instrucción

Según establece el art. 88 LOPJ, con carácter general, en los Tribunales de Instancia, las **Secciones de Instrucción** o las **Secciones Únicas** extenderán su jurisdicción a **un partido judicial**.

Estas Secciones conocerán, en el **orden penal**:

a) De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia, excepto de la instrucción de aquellas causas que sean competencia de las Secciones de Violencia sobre la Mujer o de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.

b) Les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley y en los procesos por aceptación de decreto.

c) Del conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, salvo los que sean competencia de los jueces y juezas de paz o de las Secciones de Violencia sobre la Mujer o de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.

d) De los procedimientos de habeas corpus.

e) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los jueces y las juezas de paz del partido y de las cuestiones de competencia entre estos.

f) De la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer, infancia y adolescencia cuando esté desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el juez, la jueza, el magistrado o la magistrada de la Sección de Violencia sobre la Mujer o de la Sección correspondiente que asuma el conocimiento de estos asuntos.

g) De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.

h) De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

Asimismo, las Secciones de Instrucción y las Secciones Únicas conocerán de la autorización del internamiento de extranjeros en los centros de internamiento, así como del control de la estancia de estos en los mismos y en las salas de inadmisión de fronteras. También conocerán de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales.

Los procedimientos de revisión de medidas por modificación de circunstancias podrían ser tramitados por el juez o jueza inicialmente competente.

Excepcionalmente, el CGPJ, con informe de la Fiscalía General del Estado, podrá acordar la **agrupación** de las Secciones de Instrucción y de las Secciones

Únicas de varios partidos judiciales limítrofes, dentro de una misma provincia, siempre que, por razón del incremento de las actividades delictivas de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas o personas, se produzca un destacado aumento en el volumen de asuntos penales de esta naturaleza en determinadas zonas o períodos.

La modificación singular en estos casos se limitará al periodo de tiempo en que se produzca la coyuntura que la motiva y a la instrucción de los procesos penales relacionados con los tipos delictivos que justifican el establecimiento de esa agrupación.

Para acordar dicha agrupación será necesario contar con la propuesta o informe tanto de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente como de las Juntas de Jueces y Juezas de las poblaciones afectadas.

El Consejo General del Poder Judicial, antes de adoptar decisión alguna sobre la propuesta de que se trate, recabará el parecer del Ministerio competente en materia de Justicia y el de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia. En todo caso, la efectividad de dicha decisión no implicará el aumento de dotaciones presupuestarias.

La agrupación de Secciones mencionada estará presidida por el Presidente o la Presidenta del Tribunal de Instancia del partido judicial con mayor número de habitantes quien, junto con los Presidentes o Presidentas de Sección que la integren, o, en su defecto, con los Presidentes o Presidentas de los Tribunales de Instancia afectados, elaborará las normas para el reparto de asuntos concretos materia de la agrupación, que posteriormente se aprobarán por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia respectivo. Tales normas de reparto no podrán afectar a los procedimientos ya en trámite en cada una de las Secciones.

El **reparto de asuntos** entre las diferentes Secciones se realizará por el letrado o la letrada directores del Servicio Común General del Tribunal de Instancia con mayor número de habitantes de entre los que componen la agrupación. El Presidente o la Presidenta del Tribunal de Instancia de ese partido judicial con mayor número de habitantes resolverá, con carácter gubernativo, las cuestiones que se planteen y corregirá las irregularidades que puedan producirse, adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan.

4.7.5. Secciones de Violencia sobre la Mujer

Establece el art. 89 LOPJ que el CGPJ, previo informe de las Salas de Gobierno, podrá acordar que, en aquellos Tribunales de Instancia donde **no hubiere una Sección de Violencia sobre la Mujer y sea conveniente por razón de la carga de trabajo existente**, el conocimiento de los asuntos referidos en este artículo corresponda a uno de los jueces o juezas de la Sección de Instrucción, o de Civil y de Instrucción que constituya una Sección Única, determinándose en esta situación que ese juez o jueza conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias.

Cuando se estime conveniente, en función de la carga de trabajo, se creará en el Tribunal de Instancia una Sección de Violencia sobre la Mujer, que extenderá su jurisdicción a todo el partido judicial.

No obstante, el Gobierno podrá establecer por real decreto, a propuesta del CGPJ y, en su caso, con informe de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia, Secciones de Violencia sobre la Mujer que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia.

En los partidos judiciales en que exista un Tribunal de Instancia con Sección Única integrada por una sola plaza judicial, el juez o jueza que la ocupe será quien asuma el conocimiento de los asuntos referidos en este epígrafe, cuando ninguna Sección de Violencia sobre la Mujer extienda su jurisdicción a ese partido judicial.

Las Secciones de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el **orden penal**, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos:

a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los Títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexual, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.

b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra las relaciones familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas en la letra anterior.

c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al juez o jueza de guardia.

d) Del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a).

e) Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley.

f) De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.

g) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento previsto y penado en el art. 468 del Código Penal cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga

relación de afectividad aun sin convivencia, así como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o los menores o personas con discapacidad con medidas de apoyo que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, así como cuando la persona ofendida lo sea por alguno de los delitos señalados en la letra h) siguiente.

h) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos contra la libertad sexual previstos en el Título VIII del Libro II del Código Penal, por los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual cuando la persona ofendida por el delito sea mujer.

Las Secciones de Violencia sobre la Mujer **podrán conocer** en el **orden civil**, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos:

a) Los relativos al matrimonio y a su régimen económico matrimonial y los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar y otras acciones derivadas de la crisis matrimonial o de la unión de hecho.

b) Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores.

c) Los relativos a modificación de medidas adoptadas en los procesos que versen sobre las materias previstas en las letras anteriores.

d) Los que versen sobre maternidad, paternidad, filiación y adopción.

e) Los relativos a las relaciones paternofiliales.

f) Los relativos a la protección del menor, incluidas en los Capítulos IV bis y V del Título I del Libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

g) Los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas y familia, con excepción de los de declaración de ausencia y fallecimiento y los de extracción de órganos de donantes vivos (regulados en los capítulos IX y X del título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria).

h) Los que versen sobre los procedimientos de liquidación del régimen económico matrimonial instados por los herederos de la mujer víctima de violencia de género, así como los que se insten frente a estos herederos.

i) Los que versen sobre el reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas en materia matrimonial.

j) El reconocimiento y la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales extranjeras civiles sobre menores y familia.

k) Los procesos para la efectividad de los derechos de los menores a las relaciones personales con sus progenitores, sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados, reconocidos en el art. 160 del Código Civil.

Las Secciones de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma **exclusiva y excluyente** competencia en el **orden civil** cuando concurran simultáneamente los siguientes **requisitos**:

a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias civiles ya indicadas.

b) Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de actos de violencia de género o de actos de violencia sexual.

c) Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género o de violencia sexual.

d) Que se hayan iniciado ante la Sección de Violencia sobre la Mujer de un Tribunal de Instancia actuaciones penales por delito o delito leve a consecuencia de un acto de violencia de género o de un acto de violencia sexual, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género.

Cuando el juez o la jueza apreciara que los actos puestos en su conocimiento, de forma notoria, no constituyen expresión de violencia de género o de violencia sexual, **podrá inadmitir la pretensión**, remitiéndola al órgano judicial competente.

En todos estos casos está **vedada** la utilización de los medios adecuados de solución de controversias.

El CGPJ deberá estudiar, en el ámbito de sus competencias, la necesidad o carencia de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso, así como impulsar, en su caso, la creación de las mismas, en colaboración con el Ministerio competente en materia de Justicia y las comunidades autónomas competentes. Se procurará que estas mismas dependencias sean utilizadas en los casos de agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual. En todo caso, estas dependencias deberán ser plenamente accesibles, condición de obligado cumplimiento de los entornos, productos y servicios con el fin de que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las mujeres y menores víctimas sin excepción.

El CGPJ encomendará al **Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género** la evaluación de los datos provenientes de las Secciones de Violencia sobre la Mujer, así como de aquellos asuntos relacionados con esta materia en órganos judiciales no específicos.

Anualmente se elaborará un informe sobre los datos relativos a violencia de género y violencia sexual, que será publicado y remitido a la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso de los Diputados, así como a la Comisión de seguimiento y evaluación de las estrategias acordadas por el Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La información mencionada en el párrafo anterior se incorporará a la Memoria Anual del CGPJ.

La información estadística obtenida en aplicación de este apartado deberá poder desagregarse con un indicador de discapacidad de las víctimas.

Igualmente, permitirá establecer un registro estadístico de las menores víctimas de violencia de género, que permita también la desagregación con indicador de discapacidad.

4.7.6. Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia

De acuerdo con el art. 89 bis LOPJ, el CGPJ, previo informe de las Salas de Gobierno, podrá acordar que, en aquellos Tribunales de Instancia donde no hubiere una Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y sea conveniente por razón de la carga de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos referidos en este artículo corresponda a uno de los jueces o juezas de la Sección de Instrucción, o de Civil y de Instrucción que constituya una Sección Única, determinándose en esta situación que uno solo de estos jueces o juezas conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias.

Cuando se estime conveniente, en función de la carga de trabajo, se creará en el Tribunal de Instancia una Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, que extenderá su jurisdicción a todo el partido judicial.

No obstante, excepcionalmente, el Gobierno podrá establecer por real decreto, a propuesta del CGPJ y en su caso, con informe de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia, las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia.

En los partidos judiciales en que exista un Tribunal de Instancia con Sección Única integrada por un solo juez será este el que asuma el conocimiento de los asuntos desarrollados en este epígrafe, cuando ninguna Sección de Violencia contra la Infancia y Adolescencia extienda su jurisdicción a ese partido judicial.

Las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia conocerán, en el **orden penal**, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los Títulos del Código Penal relativos a:

a) Homicidio, aborto, lesiones o lesiones al feto, cometidos contra niños, niñas y adolescentes.

b) Delitos contra la libertad, delito de torturas y contra la integridad moral, delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, delitos contra el honor, delitos contra las relaciones familiares, o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, cuando la víctima sea niño, niña o adolescente.



c) Delito de trata de seres humanos (art. 177 bis del Código Penal) cuando al menos una de las víctimas sea niño, niña o adolescente.

d) Delito de quebrantamiento (art. 468 del Código Penal) cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea niño, niña o adolescente.

Son igualmente **competentes** para:

a) La adopción de las medidas cautelares legalmente previstas que aseguren la protección de las víctimas menores de edad, sin perjuicio de las competencias atribuidas al juez de guardia.

b) El conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea niño, niña o adolescente.

c) Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley.

d) La emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.

El CGPJ deberá estudiar, en el ámbito de sus competencias, la necesidad o carencia de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso, así como impulsar, en su caso, la creación de las mismas, en colaboración con el Ministerio competente en materia de Justicia y las comunidades autónomas competentes. En todo caso, estas dependencias deberán ser plenamente accesibles, condición de obligado cumplimiento de los entornos, productos y servicios con el fin de que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las víctimas sin excepción.

En caso de que los hechos objeto de instrucción por la Sección de Violencia contra la Infancia y Adolescencia **también pudieran ser conocidos por la Sección de Violencia sobre la Mujer**, la competencia le corresponderá en todo caso a la última.

4.7.7. Secciones de lo Penal

De acuerdo con el art. 90 LOPJ, con carácter general, en el Tribunal de Instancia, con sede en la capital de cada provincia y con jurisdicción en toda ella, existirá una Sección de lo Penal.

También podrán establecerse Secciones de lo Penal en Tribunales de Instancia que tengan su sede en poblaciones distintas de la capital de provincia, delimitándose en cada caso el ámbito territorial de su jurisdicción.

Las Secciones de lo Penal enjuiciarán las causas por delito que la ley determine.

A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos instruidos por las Secciones de Violencia sobre la Mujer y las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse una o varias plazas judiciales de la Sección de lo Penal, de conformidad con lo previsto en el art. 96 LOPJ.

Corresponde asimismo a las Secciones de lo Penal la **ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave** por las Secciones de Instrucción, Secciones de Violencia sobre la Mujer y Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia; el reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español, y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

Corresponde a las Secciones de lo Penal la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.

4.7.8. Secciones de Menores

Conforme al art. 91 LOPJ, con carácter general, en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia, y con jurisdicción en toda ella, existirá una Sección de Menores. No obstante, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, podrán establecerse Secciones de Menores cuya jurisdicción se extienda o bien a un partido determinado o agrupación de partidos, o bien a dos o más provincias de la misma comunidad autónoma. Tomarán su nombre de la población donde radique su sede.

Corresponde a las Secciones de Menores de los Tribunales de Instancia el ejercicio de las funciones que establezcan las leyes para con los menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la ley como delito o delito leve y aquellas otras que, en relación con los menores de edad, les atribuyan las leyes, así como de la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.

4.7.9. Secciones de Vigilancia Penitenciaria

Con carácter general, en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia, dentro del orden jurisdiccional penal, existirá una Sección de Vigilancia Penitenciaria, que tendrá las funciones jurisdiccionales previstas en la ley en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y demás que señale la ley.

Podrán establecerse Secciones de Vigilancia Penitenciaria en Tribunales de Instancia que tengan su sede en poblaciones distintas de la capital de provincia, delimitándose en cada caso el ámbito territorial de su jurisdicción. El Gobierno establecerá la sede de estas Secciones, previa audiencia de la comunidad autónoma afectada y del Consejo General del Poder Judicial.

El número de Tribunales de Instancia con Secciones de Vigilancia Penitenciaria, su ámbito territorial y número de magistrados y magistradas integrantes de cada una de ellas, se determinará en la Ley de Demarcación y Planta Judicial, atendiendo principalmente a los establecimientos penitenciarios existentes y a la clase de estos.

Podrá establecerse que la Sección de Vigilancia Penitenciaria extienda su jurisdicción a dos o más provincias de la misma comunidad autónoma, o uno o más partidos dentro de la misma provincia.

El juez, jueza, magistrado o magistrada destinado o destinada en una Sección de Vigilancia Penitenciaria podrá compatibilizar las funciones propias de esta Sección con las de otras Secciones del orden jurisdiccional penal del mismo Tribunal de Instancia.

4.7.10. Secciones de lo Contencioso-Administrativo

Según el art. 93 LOPJ, con carácter general, en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia, y con jurisdicción en toda ella, existirá una Sección de lo Contencioso-Administrativo.

Cuando el volumen de asuntos lo requiera, se podrán establecer Secciones de lo Contencioso-Administrativo en Tribunales de Instancia que tengan su sede en poblaciones distintas de la capital de provincia, delimitándose en cada caso el ámbito territorial de su jurisdicción.

También podrán crearse excepcionalmente Secciones de lo Contencioso-Administrativo que extiendan su jurisdicción a más de una provincia dentro de la misma comunidad autónoma.

Las Secciones de lo Contencioso-Administrativo conocerán, en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos que expresamente les atribuya la ley.

También les corresponde **autorizar, mediante auto, la entrada** en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el **consentimiento de su titular**, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la entidad pública competente en la materia.

A dichas Secciones les compete igualmente la autorización para la **entrada en domicilios y otros lugares constitucionalmente protegidos**, que haya sido acordada por la Administración Tributaria en el marco de una actuación o procedimiento de aplicación de los tributos aún con carácter previo a su inicio formal cuando, requiriendo dicho acceso el consentimiento de su titular, este se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.

4.7.11. Secciones de lo Social

Tal y como recoge el art. 94 LOPJ, con carácter general, en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia y con jurisdicción en toda ella existirá una Sección de lo Social.

Podrán establecerse Secciones de lo Social en Tribunales de Instancia que tengan su sede en poblaciones distintas de la capital de provincia, delimitándose en cada caso el ámbito territorial de su jurisdicción.

Asimismo, las Secciones de lo Social podrán excepcionalmente extender su jurisdicción a dos o más provincias dentro de la misma comunidad autónoma.

Las Secciones de lo Social conocerán, en primera o única instancia, de los procesos sobre materias propias de este orden jurisdiccional que no estén atribuidos a otros órganos del mismo.

<table>
<tr><th colspan="4">Tribunales de Instancia</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Sección Única
(de Civil y de Instrucción)
(En supuestos determinados se integrará por una Sección Civil y otra Sección de Instrucción)</td><td>Orden Civil
Conocerán, entre otros asuntos:</td><td>– En primera instancia, de los juicios que no vengan atribuidos por esta ley a otros órganos judiciales.
– De los actos de jurisdicción voluntaria en los términos que prevean las leyes.
– De las cuestiones de competencia en materia civil entre los jueces y las juezas de paz del partido.</td></tr>
<tr><td>Orden Penal
Conocerán entre otros asuntos:</td><td>– De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia, excepto de la instrucción de aquellas causas que sean competencia de las Secciones de Violencia sobre la Mujer o de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
– Les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley y en los procesos por aceptación de decreto.
– De los procedimientos de habeas corpus.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Podrán estar integrados por alguna o varias de las siguientes Secciones</td><td>De Familia, Infancia y Capacidad</td><td colspan="2">Conocerán, entre otras, de las siguientes materias:
– Las relativas al matrimonio y a su régimen económico matrimonial.
– Las que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos o hijas menores.
– Las que versen sobre maternidad, paternidad, filiación y adopción.</td></tr>
<tr><td>De lo Mercantil</td><td colspan="2">Conocerán, entre otras, de las siguientes materias:
– De cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil en materia de propiedad intelectual e industrial; competencia desleal y publicidad; sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, agrupaciones de interés económico; transporte terrestre, nacional o internacional; derecho marítimo y derecho aéreo.
– De los recursos directos contra las calificaciones negativas de los registradores y las registradoras mercantiles o, en su caso, contra las resoluciones expresas o presuntas de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.</td></tr>
<tr><td>De Violencia sobre la Mujer</td><td>Orden Penal
Conocerán, entre otras:</td><td>– De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los Títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, etc.
– De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al juez o jueza de guardia.
– De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Tribunales de Instancia</th></tr>
<tr><td rowspan="7">Podrán estar integrados por alguna o varias de las siguientes Secciones
(continuación)</td><td>De Violencia sobre la Mujer
(continuación)</td><td>Orden Civil
Podrán conocer, entre otras, de las siguientes materias:</td><td>– Los relativos al matrimonio y a su régimen económico matrimonial y los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar y otras acciones derivadas de la crisis matrimonial o de la unión de hecho.
– Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores.
– Los relativos a las relaciones paternofiliales.</td></tr>
<tr><td>De Violencia contra la Infancia y la Adolescencia</td><td colspan="2">Conocerán, entre otras, de las siguientes materias:
– Homicidio, aborto, lesiones o lesiones al feto, cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
– Delito de trata de seres humanos del art. 177 bis CP cuando al menos una de las víctimas sea niño, niña o adolescente.
– El conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea niño, niña o adolescente.</td></tr>
<tr><td>De lo Penal</td><td colspan="2">Les corresponde, entre otras competencias:
– Enjuiciar las causas por delito que la ley determine.
– Ejecutar las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por las Secciones de Instrucción, Secciones de Violencia sobre la Mujer y Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
– Emitir y ejecutar los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.</td></tr>
<tr><td>De Menores</td><td colspan="2">Conocerán, entre otras materias, del ejercicio de las funciones que establezcan las leyes para con los menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la ley como delito o delito leve.</td></tr>
<tr><td>De Vigilancia Penitenciaria</td><td colspan="2">– Tendrá las funciones jurisdiccionales previstas en la ley en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y demás que señale la ley.</td></tr>
<tr><td>De lo Contencioso-Administrativo</td><td colspan="2">Conocerán, entre otras, de las siguientes materias:
– En primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos que expresamente les atribuya la ley.
– Autorizar, mediante auto, la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración.</td></tr>
<tr><td>De lo Social</td><td colspan="2">– Conocerán, en primera o única instancia, de los procesos sobre materias propias de este orden jurisdiccional que no estén atribuidos a otros órganos del mismo.</td></tr>
</table>

4.8. Juzgados de Paz

— En cada municipio donde no exista Tribunal de Instancia, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un juez o una jueza de paz.

— Los Jueces de Paz son nombrados por un período de cuatro años, por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

El nombramiento recaerá en la persona elegida por el Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta (no siendo preciso ser licenciado en Derecho).

— **Competencias**:

- En el orden civil: sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que la ley determine, cumpliendo también las demás funciones que la ley les atribuya.
- En el orden penal: en primera instancia de los procesos por delito leve que les atribuya la ley. Podrán intervenir, igualmente, en actuaciones penales de prevención, o por delegación, y en aquellas otras que señalen las leyes.

5. El Ministerio Fiscal

5.1. Ideas generales

La Constitución contempla al Ministerio Fiscal en su art. 124, reservando a la ley el desarrollo de su régimen jurídico y de sus competencias.

Dicha norma es la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Debe tenerse en cuenta la reforma operada por Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de la LOPJ, que cambia la rúbrica del Libro VII, pasando a llamarse Del Ministerio Fiscal, la Fiscalía Europea y demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia, y el propio Título I del dicho libro, Del Ministerio Fiscal y la Fiscalía Europea, y añade un nuevo art. 541 bis con el siguiente contenido: "La Fiscalía Europea será responsable de investigar y ejercer la acción penal ante el órgano de enjuiciamiento competente en primera instancia y vía de recurso contra los autores y demás partícipes en los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea en los que, con arreglo al Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, ejerza de forma efectiva su competencia".

En relación con la Fiscalía Europea, se añade un nuevo art. 21 bis al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con el siguiente contenido: "En caso de discrepancias entre la Fiscalía Europea y la Fiscalía española sobre las atribuciones a las que se refiere el art. 25.6 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, decidirá definitivamente la persona titular de la Fiscalía General del Estado tras oír a la Junta de Fiscales de Sala, en los términos previstos en el artículo quince de la presente Ley".

5.1.1. Definición constitucional y legal

De acuerdo con el art. 124 de la Constitución:

1. *"El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público*

tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social.

2. *El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.*

3. *La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.*

4. *El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial."*

De acuerdo con la Ley 50/1981, el Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

5.1.2. Principios de actuación

La estructura orgánica del Ministerio Fiscal se caracteriza por responder a los criterios de unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad.

Ello implica:

— Que el Ministerio Fiscal es único para todo el Estado, correspondiendo a sus órganos superiores, especialmente al Fiscal General del Estado, dar las órdenes e instrucciones necesarias para el ejercicio de las funciones de los integrantes del Ministerio Fiscal.

— Que los Fiscales tienen dependencia interna respecto de sus superiores y externa con relación al Gobierno.

— Que el Ministerio Fiscal actúa con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, dictaminando, informando y ejercitando, en su caso, las acciones procedentes u oponiéndose a las indebidamente formuladas en la medida y forma en que las leyes establezcan.

— Que el Ministerio Fiscal actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados. En consecuencia, ni la persona titular de la Fiscalía General del Estado ni ningún miembro del Ministerio Fiscal podrá recibir ni atender órdenes, instrucciones o indicaciones concernientes al ejercicio de sus funciones de ninguna autoridad, funcionario o particular, ni de ningún órgano o institución fuera de los supuestos y de los términos previstos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

5.1.3. Estatuto personal

Los miembros del Ministerio Fiscal son autoridad a todos los efectos y actuarán siempre en representación de la Institución.

Los Fiscales, a diferencia de los Jueces y Magistrados, no gozan de inamovilidad, ya que tampoco gozan de independencia en el ejercicio de sus funciones.

Tampoco puede ejercitarse contra ellos el derecho de recusación, pero se abstendrán de intervenir en los pleitos o causas cuando les afecten algunas de las causas de abstención establecidas para los Jueces y Magistrados en la LOPJ. Las partes intervinientes en los referidos pleitos o causas podrán acudir al superior jerárquico del Fiscal de que se trate interesando que, en tales supuestos, se ordene su no intervención en el proceso.

5.1.4. Órganos del Ministerio Fiscal

Son órganos del Ministerio Fiscal:

a) El Fiscal General del Estado.

b) El Consejo Fiscal.

c) La Junta de Fiscales de Sala.

d) La Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas.

e) La Fiscalía del Tribunal Supremo.

f) La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

g) La Fiscalía de la Audiencia Nacional.

h) Las Fiscalías Especiales. (Actualmente son dos: Fiscalía Antidroga y Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada).

i) La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que se regirá por lo dispuesto en la Ley orgánica de dicho Tribunal.

j) La Fiscalía Jurídico Militar.

k) Las Fiscalías de las Comunidades Autónomas.

l) Las Fiscalías Provinciales.

m) Las Fiscalías de Área.

n) La Unidad de Protección de Datos del Ministerio Fiscal.

En la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en las Fiscalías Provinciales existirá una Sección de Menores a la que se encomendarán las funciones y facultades que al Ministerio Fiscal atribuye la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de

los Menores. Estas Secciones podrán crearse en las Fiscalías de las Comunidades Autónomas cuando sus competencias, el volumen de trabajo o la mejor organización y prestación del servicio así lo aconsejen.

Asimismo en las Fiscalías Provinciales existirá una Sección contra la Violencia sobre la Mujer y una Sección de Medio Ambiente (estas dos secciones también podrán crearse en las Fiscalías de las Comunidades Autónomas cuando sus competencias y el volumen de trabajo o la mejor organización del servicio lo aconsejen). En estas Fiscalías Provinciales también podrán crearse Secciones de seguridad vial y siniestralidad laboral.

Existirá una Sección contra delitos de odio, que puede coordinar o asumir directamente los procedimientos penales relacionados con delitos de odio y discriminación y que llevarán un registro de los procedimientos. Estas Secciones pueden crearse en las fiscalías de las Comunidades Autónomas

Nos limitaremos en el presente tema al estudio del Fiscal General del Estado.

5.2. El Fiscal General del Estado

5.2.1. Características y nombramiento

El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

No podrá ser propuesto para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido nombrado titular de un Ministerio, de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un Gobierno autonómico, ni quien haya sido elegido titular de la Presidencia de una Corporación local o haya tenido la condición de diputado, senador, o miembro del Parlamento Europeo o de una Asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma.

Recibido el informe del CGPJ, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, a fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la Cámara, en los términos que prevea su reglamento a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto.

Una vez nombrado, el Fiscal General del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

El Fiscal General del Estado tendrá carácter de autoridad en todo el territorio español y se le guardará y hará guardar el respeto y las consideraciones debidos a su alto cargo. En los actos oficiales ocupará el lugar inmediato siguiente al del Presidente del Tribunal Supremo.

5.2.2. Duración del mandato y cese

El mandato del Fiscal General del Estado tendrá una duración de 4 años. Antes de que concluya dicho mandato únicamente podrá cesar por los siguientes motivos:

a) A petición propia.

b) Por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta Ley.

c) En caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo.

d) Por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones.

e) Cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto.

El mandato del Fiscal General del Estado no podrá ser renovado, excepto en los supuestos en que el titular hubiera ostentado el cargo durante un período inferior a dos años.

La existencia de las causas de cese mencionadas en los apartados a), b), c) y d) serán apreciadas por el Consejo de Ministros.

Son aplicables al Fiscal General del Estado las incompatibilidades establecidas para los restantes miembros del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las facultades o funciones que le encomienden otras disposiciones del mismo rango.

Su régimen retributivo será idéntico al del Presidente del Tribunal Supremo.

Si el nombramiento de Fiscal General del Estado recayese en un miembro de la Carrera Fiscal quedará en situación de servicios especiales.

5.2.3. Funciones

Las principales funciones del Fiscal General del Estado son:

— Ostentar, como órgano unipersonal, la Jefatura Superior del Ministerio Fiscal.

— Impartir las órdenes e instrucciones para el servicio y orden interno de la institución.

— Proponer al Gobierno los nombramientos para los distintos cargos, previo informe del Consejo Fiscal.

— Presidir el Consejo Fiscal.

— Capacidad para designar a cualquiera de los miembros del Ministerio Fiscal para que actúe en un asunto determinado ante cualquiera de los órganos jurisdiccionales en que el Ministerio Fiscal esté legitimado para intervenir.

5.3. Funciones del Ministerio Fiscal

Esquemáticamente, las funciones del Ministerio Fiscal son:

1. Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes.

2. Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales.

3. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa.

4. Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos, sin perjuicio de la competencia de la Fiscalía Europea para ejercer la acción penal y solicitar la apertura de juicio oral por los delitos contra los intereses financieros de la Unión que asuma de acuerdo con su normativa, u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda.

5. Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos, o instruyendo directamente el procedimiento en el ámbito de lo dispuesto en la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores pudiendo ordenar a la Policía Judicial aquellas diligencias que estime oportunas.

6. Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley.

7. Intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación.

8. Mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales, promoviendo los conflictos de jurisdicción y, en su caso, las cuestiones de competencia que resulten procedentes, e intervenir en las promovidas por otros.

9. Velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social.

10. Velar por la protección procesal de las víctimas, y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas.

11. Intervenir en los procesos judiciales de amparo, así como en las cuestiones de inconstitucionalidad en los casos y forma previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

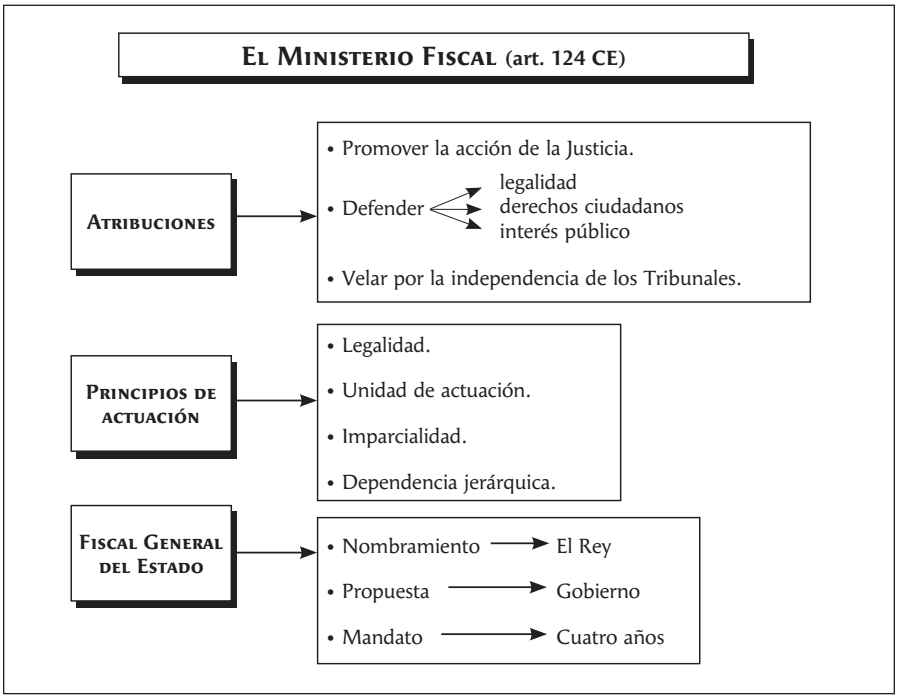
12. Interponer el recurso de amparo constitucional, así como intervenir en los procesos de que conoce el Tribunal Constitucional en defensa de la legalidad, en la forma en que las leyes establezcan.

13. Ejercer en materia de responsabilidad penal de menores las funciones que le encomiende la legislación específica, debiendo orientar su actuación ala satisfacción del interés superior del menor.

14. Intervenir en los supuestos y en la forma prevista en las leyes en los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas. Defender, igualmente, la legalidad en los procesos contencioso-administrativos y laborales que prevén su intervención.

15. Promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios internacionales.

16. Ejercer las demás funciones que el ordenamiento jurídico estatal le atribuya.



5.4. Categorías de la Carrera Fiscal

Las categorías de la Carrera Fiscal serán las siguientes:

— Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, equiparados a Magistrados del Alto Tribunal. El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo tendrá la consideración de Presidente de Sala.

— Fiscales, equiparados a Magistrados.

— Abogados-Fiscales, equiparados a Jueces.

Ideas clave

1. **Principios del Poder judicial** (art. 117 CE). La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales.

2. **El Consejo General del Poder Judicial** (art. 122 CE y Libro VIII de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio):

   — **Atribuciones:** Gobierno del Poder Judicial, que se materializa en proponer un gran número de nombramientos en las altas instancias del poder judicial, como los miembros del Tribunal Supremo, dos Magistrados del Tribunal Constitucional, ejercer la alta inspección de Tribunales, formación, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados... También informa los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre materias relacionadas con el ámbito judicial.

   — **Composición:** estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 Vocales, de los cuales doce serán Jueces o Magistrados en servicio activo en la carrera judicial y ocho juristas de reconocida competencia. Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de 3/5, a 10 Vocales, 4 entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en su profesión y 6 correspondientes al turno judicial. El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años.

3. **La organización judicial española.** A continuación, se enumeran los distintos órganos de los que consta el poder judicial, comenzando por los que tienen jurisdicción en todo el territorio nacional para ir descendiendo a aquellos que poseen un ámbito territorial más reducido:

   — El **Tribunal Supremo.** Órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías Constitucionales. Tiene jurisdicción en toda España y está integrado por las siguientes Salas: Primera: De lo Civil. Segunda: De lo Penal. Tercera: De lo Contencioso-Administrativo. Cuarta: De lo Social. Quinta: De lo Militar. Sus funciones más reseñables son la instrucción y enjuiciamiento (en causas penales) o las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra las más altas instancias del Estado: el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores...

   — La **Audiencia Nacional.** Tiene jurisdicción en toda España y está integrada por las siguientes Salas: De Apelación. De lo Penal. De lo Contencioso-Administrativo. De lo Social. El Presidente de la Audiencia Nacional, que tendrá la consideración de

Presidente de Sala del Tribunal Supremo, es el Presidente nato de todas sus Salas. Una de las características más reseñables de este órgano es que tiene unas funciones tasadas y muy relevantes en el ámbito penal: delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, altos organismos de la Nación y forma de Gobierno; falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas cometidos por organizaciones o grupos criminales; defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas; tráfico de drogas, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, cometidos por bandas o grupos organizados; Delitos cometidos fuera del territorio nacional...

— El **Tribunal Central de Instancia**, con jurisdicción en todo el territorio nacional. Cuenta con las siguientes Secciones:

  - Sección de Instrucción.
  - Sección de lo Penal.
  - Sección de Menores.
  - Sección de Vigilancia Penitenciaria.
  - Sección de lo Contencioso-Administrativo.

— El **Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma** culminará la organización judicial en el ámbito territorial de aquella y está integrado por las siguientes Salas: de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. El Presidente del TSJ lo es también de su Sala de lo Civil y Penal, y tiene la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo. Es el órgano superior de enjuiciamiento y recurso de aquellas materias y órganos que son exclusivamente de competencia autonómica. A semejanza del Tribunal Supremo, se encarga de enjuiciar a las más altas instancias regionales y a las disposiciones normativas de ese ámbito territorial.

— Las **Audiencias Provinciales,** que tienen su sede en la capital de la provincia, extienden su jurisdicción a toda ella. Tienen competencias en el orden civil y penal, y junto a los órganos judiciales siguientes, son el cuerpo ordinario del poder judicial, las instancias donde los ciudadanos dirimen sus litigios. El juicio del Jurado se celebrará en el ámbito de la Audiencia Provincial.

— Los **Tribunales de Instancia**, en cada partido judicial, con sede en su capital, de la que tomarán su nombre. Están integrados por una Sección Única, de Civil y de Instrucción o, en los supuestos determinados por la ley, por una Sección Civil y otra Sección de Instrucción.

Además, pueden estar integrados por alguna o varias de las siguientes **Secciones**:

  - De Familia, Infancia y Capacidad.
  - De lo Mercantil.

- De Violencia sobre la Mujer.
- De Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
- De lo Penal.
- De Menores.
- De Vigilancia Penitenciaria.
- De lo Contencioso-Administrativo.
- De lo Social.

— **Jueces y Juezas de Paz.** En cada municipio donde no exista Tribunal de Instancia, y con jurisdicción en el término correspondiente. Los jueces y juezas de Paz y sus sustitutos son nombrados para un periodo de cuatro años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. El nombramiento recaerá en las personas elegidas por mayoría absoluta del Pleno del respectivo Ayuntamiento.